

בית-משפט השלום בתל אביב-יפו

17 ביוני 2026

ת"א 63170-12-19 זיסקינד נ' עמית ואח'

לפני: **התובעת:**
כבוד השופט גיא הימן
בת ציון (בתצי) זיסקינד, ת"ז XXXXXXXXXX
ע"י ב"כ עו"ד רחל ברגר-שכטר

נגד

הנתבעים:
1. צבי (צביקה) עמית, ת"ז XXXXXXXXXX
2. נורית מץ, ת"ז XXXXXXXXXX
ע"י ב"כ עו"ד גלעד יצחק בר-טל; עו"ד שי תורן

פסק-דין

ההליך והרקע לו

1. זו תביעה בלשון-הרע ובטענה לפגיעה בפרטיות. התביעה הוגשה בשנת 2019, התקיימו בה ארבעה דיונים בקדם-משפט והוגשו ראיות ראשיות – קודם שהתיק הועבר לטיפול. סכום-התביעה, אפילו שנקבע "לצרכי אגרה", הועמד על 299,080 ש"ח בדיוק. צר היה לבית-המשפט על שאיש מן הצדדים לא היטה את אוזנו, בשום שלב שהוא, לשמיעתם של שני המותבים שהעמידו, זה אחר זה, כל אחד מהצדדים על קשיים ממשיים בעמדתו והניחו הצעה לפשרה. הקשיים הללו, מתברר, לא נפוצו לכל עבר. אדבר בהם מיד, אחד לאחד – בהם ובהשלכתם על פרשות-הצדדים. השורה התחתונה היא כי הושמעה לשון-הרע על התובעת; התובעת זכאית לפיצוי על הפגיעה בה ואין מקום לפצותה בסכום הגבוה שתבעה.

2. קודם, שפרשה ממקצוע-ההוראה, הייתה התובעת מורה לאנגלית בחטיבת-הביניים על-שם המחנך יוסף קלמן ברמת-השרון. בשיעוריה נהגה התובעת לעורר את התלמידים לדיון בענייני-אקטואליה, לשיטתה על מנת לתרגל את האנגלית שבפיהם. הנתבעים, תושביה של רמת-השרון, מנהלים קבוצת-פייסבוק פופולרית ושמה: "כיכר העיר – רמת השרון" וגם דף באותה פלטפורמה ושמו: "מדווחים מהשטח". ברשומות שפורסמו בקבוצה התייחס מי מהנתבעים לשיעור, שהעבירה התובעת לתלמידים בכיתה ט' ביום 4.11.2019 – יום-השנה ה-24 לרצח ראש-הממשלה יצחק רבין זכרו לברכה. על תוכנו של השיעור סיפרה התובעת בעדותה:

"שיעור זה נערך אחרי טקס האזכרה לזכר ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ז"ל, בסמוך לאחר שהרוחות במדינה סערו בעקבות דברים שאמר ד"ר מרדכי קידר מספר ימים לפני כן, ביום 29.10.19, שעיקרם הוא כי את רבין רצח משהו אחר ולא יגאל עמיר וקרא להסיר את הסיווג 'סודי ביותר' מעל תיקי החקירה.

את תחילת אותו שיעור פתחתי בהסבר לתלמידים, באנגלית, שיגאל אמיר [הטעות במקור], בתור יהודי חובש כיפה, היה צריך לדעת שבתורה כתוב 'ונשיא בעמך לא תאור' (שמות כב, כז), בתור איסור מפורש וייחודי שלא לפגוע במנהיג של עם ישראל.

ככל הנראה לאור העובדה כי התלמידים ידעו על חברותי עם ד"ר קידר, אחד התלמידים שאל באנגלית: 'why do some people say that it was not Yigal Amir who killed Rabin?' ואני מייד הבהרתי שמדובר בתיאוריות קונספירציה ושאיני מאמינה בטענות אלה.

החלטתי שנושא השיעור יהיה תיאוריות קונספירציה, כתבתי על הלוח כיצד יש לאיית את המונח 'Conspiracy Theories', הבאתי דוגמאות לתיאוריות קונספירציה נוספות, כגון בעניין רצח ג'ון פ. קנדי והפרוטוקולים של זקני ציון ואף הנחיתי את התלמידים לחפש במילון את הגדרת המונח 'Conspiracy Theories'.

הסברתי לתלמידים באנגלית כי ישנם גורמים שונים, לרבות מומחים בליסטים, הטוענים שיש בידיהם ראיות לפיהן רבין לא נרצח על ידי עמיר אלא על ידי אדם אחר, תוך שחזרתי והדגשתי את המונח החדש באנגלית ואת העובדה שמדובר בתיאוריות קונספירציה אשר נולדו על רקע שאלות פתוחות לגבי הרצח[.], שנותרו ללא מענה ושבות ועולות כל שנה לפני יום השנה.

אף שאני סבורה שיש שאלות פתוחות בנוגע לרצח שזה אינטרס ציבורי לחקור אותו, בשום נקודת זמן לא הבעתי תמיכה בתיאוריה שיגאל עמיר אינו הרוצח של יצחק רבין, כיוון שזו אינה דעתי" (פסקאות 7-14 לתצהיר-עדוּתה הראשית. הסוגריים העגולים וכל ההדגשות הם במקור).

3. הדברים עוררו סערה מקומית. לגרסתה של התובעת, "תלמיד אחד שלא היה מרוכז בשיעור או מסיבות השמורות עמו" (פסקה 15 לתצהירה) סיפר להוריו כי התובעת התייחסה לתיאוריית-הקנוניה כאל עובדה מוגמרת. הורים פנו למנהלת של בית-הספר וזו ניהלה בירור במעורבותה של מחלקת-החינוך בעירייה. לפי התובעת – הסבריה התקבלו ולא ננקטו נגדה צעדים.

ביום 10.11.2019 מצאה התובעת מקום לכתוב לתלמידיה הודעת-הבהרה בקבוצת "וואטסאפ" של כיתת-האנגלית, שנשאה את השם המעודד: "זוכי פרס נובל [לשנים] 2019-2020". "בוקר טוב לזוכי פרס נובל העתידיים", נפתחה ההודעה באנגלית ואביאה כאן בתרגום חופשי. "כמו שחזיתי, באחד מדיוני האקטואליה [שערכנו], כשהזכרנו את 'תיאוריות הקונספירציה' בקשר להתנקשות ברבין, [אחד התלמידים] סיפר להוריו: 'בת ציון אמרה ש[שמעון] פרס עומד מאחורי מות-רבין'. אני מניחה שהתלמיד שכח שזה לא מה שבת ציון מאמינה בו אלא ציטוט [התובעת מתייחסת לעצמה בגוף שלישי. ההדגשה היא במקור]. עצוב שאנשים מתייחסים לנרטיבים ולא לעובדות. רק בזכות עובדות, לא בגלל נרטיבים, תקבלו את פרס נובל, אך זוהי בחירתכם. זו לא הפעם הראשונה שאנשים, שאינם מסכימים עמי, שמים בפי אמירות מכוערות ולא מדויקות. אינני חוששת לעצמי. אני חוששת לכם, שתאבדו מאמינותכם בגלל הפצה של אי-דיוקים. וכן, אתם מוזמנים לחלוק זאת עם הוריהם. לדאבוני, אחדים עדיין יעשו מה שאמרתם לכם שעלול לקרות אחרי הדיון בשיעור. האם אי פעם הענשתי תלמיד שאינו מחזיק בדעותיי הפוליטיות? האי פעם התנכלתי לתלמידים בעלי השקפה שונה משלי? אם כן, אני מפצירה בתלמידים אלה להתייבב קוממיות ולדבר עמי ישירות על כך. להיות ישרים, קודם כל כלפי עצמכם, הוא לקח נוסף שקיוויתי שתפנימו. זו בחירתכם" (הנספח השלישי לתצהיר-התובעת).

הפרסומים

4. אך בזאת לא תמה הפרשה. שבוע חלף וכיום 12.11.2019 פורסמה בקבוצת-הפייסבוק שבניהול-הנתבעים הרשומה הבאה:

"מורות ברמה'ש: יגאל עמיר לא באמת התכוון לרצוח את

רבין

לפחות שתי מורות. בבתי ספר שונים בעיר, לימדו את תלמידיהם [כך], כי יגאל עמיר, לא באמת רצה להרוג את יצחק רבין, אלא רק לפצוע אותו.

בעקבות תלונות של הורים, הורתה, מחזיקת תיק החינוך בעירייה וסגנית ראש העירייה, דוברת ויזור, לבדוק את פרטי המקרה ועל פי תוצאות הבדיקה יוחלט על צעדים. חלק מההורים בהם מדובר, תובעים להפסיק את העסקתן של המורות בהן מדובר. לדבריהם מדובר בהכחשת ההסטוריה ולדבר עלולות להיות השלכות מסוכנות על יחסם של התלמידים לחברה הישראלית" (הנספח השישי לתצהיר התובעת. כל סימני-הפיסוק הם במקור).

בערב שלמחרת, 13.11.2019, פורסמה באותה קבוצת-פייסבוק רשומה שנייה:

"ייערך בירור בחטיבת קלמן למורה שלימדה כי עמיר לא התכוון לרצוח

המורה שעל פי הנטען, לימדה את תלמידיה כי יגאל עמיר לא התכוון כלל לרצוח את יצחק רבין, תוזמן לבירור אצל מנהלת חטיבת קלמן, שם היא מועסקת. מסקנות הבירור יובאו לאגף החינוך בעירייה, שם תתקבל החלטה על המשך הטיפול בפרשה. הנושא התעורר בעקבות הורים של תלמידים בחטיבת קלמן, שסיפרו בבית על המסרים שקיבלו מהמורה. ההורחם [כך] טענו כי העיוות ההיסטורי שהמורה מעבירה לתלמידים, מעמידים [כך] בספק את כשירותה להמשיך וללמד" (הנספח השביעי לתצהיר-התובעת. הכותרת מודגשת במקור).

מורה-עמיתה שלחה לתובעת, ביום המחרת, צילום-מסך של רשומה נוספת, שפורסמה בקבוצת-הפייסבוק יום קודם לכן, בעדכון לרשומה מאותה יום. ברשומה המעדכנת הופיעו לראשונה שמה של התובעת, פרטים נטענים על אודותיה ותמונתה בצבע, לצד קישור לרשומה הקודמת. נכתב:

"*עדכון שהתקבל אחרי פרסום הפוסט:

המורה בה מדובר היא בת ציון זיסקינד, המלמדת אנגלית בחטיבת קלמן. זיסקינד מחזיקה בהשקפות ימין קיצוני ועל פי טענת תלמידים, מבטאת אותם [כך] גם בכיתה. היא כותבת בלוג פוליטי ומפרסמת מאמרים פוליטיים בעיתונים אמריקאים [כך]. בעקבות דבריה על יגאל עמיר שלא התכוון לרצוח, היו תלמידים שהעירו לה ודרשו שתתנצל. היא סרבה ואמרה שזה מה שהיא יודעת" (הנספח הרביעי לתצהיר-התובעת. הכוכבית – במקור).

5. כצפוי, התגובות (comments) היו רבות; מהן שלטובת-התובעת ומהן בגנותה. אומר על אתר: מתגובות אלו לא ראיתי כל צורך להביא כאן. שכן, למעט תגובה אחת ואותה אזכיר מיד, לא נכתבו התגובות בדי-הנתבעים. מחשבתה של התובעת, באמצעותה של באת-כוחה המלומדת כי תגובות שכתבו אחרים יכולות, לעצמן, להביא להטלתה של אחריות בלשון-הרע על הנתבעים, אינה נראית לי נכונה. היא לא נתמכה בפסיקה על אף שנטען כי קיימת. שמץ של ראייה אין לכך, שהנתבעים עמדו מאחורי התגובות הללו, גרמו לפרסומן או שידלו לו, אף לא כי דחו פניות להסירן. בנסיבות הללו נהיר הדבר בעיני כי אותן תגובות אינן חלק מן הפרסומים נושאים של תביעה זו ואינן בסיס לחיובו באחריות של מי מהנתבעים. "כְּלִי-הָאֵשׁ הָאֵכֶל הַפֶּסֶר תִּקְהֶינָה שְׁנֵי" (ירמיהו ל"א, 29) – הוא ולא איש זולתו.

תגובה יחידה נכתבה, כאמור, בידיה של נתבעת 2. בתשובה לטענתו של אחד המגיבים: "אבל הייתם מקבלים בשלווה אם היתה אומרת דברים הפוכים. למשל לו הייתה אומרת שרבין נרצח בגלל ההסתה של נתניהו" (נספח 12 לתצהיר-התובעת), כתבה נתבעת 2: "אבל [היא] לא אמרה (: בית ספר זה לא מדע לסילוף עובדות ולא תכנית אמונית לבקשתך. גם ללא טיעוני הגברת, מערכת החינוך מחדש נשלטת על ידי משיחיים גם בבתי ספר ממלכתיים – גם פינוקיו הפך שומר מצוות" (שם, שם. הפרצופון הוא במקור). התובעת צירפה תגובה זו לרשימתם, הנטענת, של הפרסומים המעוולים.

6. התביעה שלפני לא תוכל אפוא להקיף, אלא, ארבעה פרסומים: שלוש רשומות-פייסבוק שצוטטו לעיל ותגובתה של נתבעת 2 לאחת הרשומות הללו.

פרסומים של לשון-הרע

א. "פרסום"

7. הפרסומים הללו – שזכו לקוראים ולמגיבים – עונים, ללא קושי, להגדרה [שבסעיף 2 לחוק איסור לשון הרע](#), התשכ"ה-1965: "פרסום בכתב [ש]היה מיועד לאדם זולת [התובעת] והגיע לאותו אדם או לאדם אחר זולת [התובעת]". הדברים הם פשוטים וכך גם ההלכה הפסוקה בענינם.

ב. המפרסמים: אחריותו של מנהל-קבוצה ברשת החברתית (חלק I)

8. "פרסום" אינו רק שם-עצם כי אם גם שם-פועל. החוק – בין בסעיף השני לו ובין בסעיף השביעי אשר קובע עוולה בנזיקין – אינו מבקש להטיל אחריות על מי, שלא שלח את ידו בפעולה המזיקה. בחוק מצויות אמנם הוראות, המרחיבות את מעגל-האחריות ומביאות עוד גורמים, זולת המפרסם הישיר, אל בין כתליו של רעיון-הפרסום. ברם בהיותו דבר-תחיקה מיושן, ששוב אינו קולע לצורכי-השעה, מגבילה לשונו של החוק את ההרחבות הללו – ועליהן מורה הוא בסעיפים 11 ו-12 – לסוגים פרטניים של פרסומים: בעיתון, ברדיו, בטלוויזיה או בדפוס בלבד, לפי הענין.

הוראותיו הפרטניות של [חוק איסור לשון הרע](#) אינן הולכות אחר מאפייניהם הייחודיים של בולטים מבין אמצעי-הקשר המודרניים ובפרט אחר הפעילות ברשתות חברתיות. אלא שאין לגזור מכך, על כורחנו, הסדר שלילי. הפסיקה, שמילאה באין מנוס חלק מן החסר החקיקתי העמוק, נכונה להרחיב את המעגל של "מפרסמים" ברשתות חברתיות. כך הוכר, בפרט, כוח להטיל אחריות על מי, ששיתף עם אחרים רשומה פוגענית, שלא הוא כתב ([רע"א 1239/19](#)) שאול נ' ניידלי תקשורת בע"מ, כמסכם בפסקה 75 לפסק-דינה של כבוד השופטת דפנה ברק-ארז (פורסם באתר הרשות השופטת [נבו] 8.1.2020).

9. הרחבה נוספת עתידה, כך דומה, לקנות לה אחיזה בהלכה הפסוקה. נוגעת היא לשאלת-אחריותם של אחראים על במות-פרסום – למשל: מנהלים של קבוצות-פייסבוק. זאת, מתוך הסתייעות בדיני-הנזיקין הכלליים, כפי שמתיר החוק בפסקה השביעית לו. כוונתי היא לשימוש [בסעיף 12 לפקודת הנזיקין](#) [נוסח חדש] ומחיל אחריות בנזיקין גם על מי ש"שיתף עצמו, סייע, ייעץ, פיתח, ציווה-על, הרשה או אישרר מעשה או מחדל" מזיק של אחר. בכמה וכמה מקרים יישמו הערכאות בענינו של הסעיף הזה מבחן, שניתן לכנותו: "מבחן-השליטה". זה מתייחס למידת-כוחו של מנהל של במת-פרסום למנוע מראש את העלאתו של פרסום פוגעני או להסירו בדיעבד. יחס ישיר מצוי בין מידתו של כוח זה לבין הנכונות להטיל אחריות בלשון-הרע. באחת הפרשות כתב, דן יחיד, כבוד השופט צבי זילברטל:

"[בהינתן] ממצאים עובדתיים לפיהם המבקשים [מנהלים של אתר-אינטרנט] שלטו בהליכי הסינון והבקרה של תכנים שהיו עתידים להתפרסם באתר, לכאורה ניתן היה לייחס למבקשים אחריות בגין הפרסום בהיותם מסייעים בביצוע העוולה, וזאת בהסתמך על הדין הקיים המעוגן בהוראת סעיף 12 [לפקודת הנזיקין](#)... זאת במובחן ממצבים בהם לא קיימת בקרה מקדמית על תכנים שמועלים לאתרי אינטרנט, כדוגמת פרסום תגובות או פוסטים בפורומים למיניהם, וכאשר הפרסומים כלל לא עוברים בחינה וסינון בידי המפעילים או האחראים בטרם העלאתם לאתר" ([רע"א 8562/16](#) הכט נ' ד"ר לבנה, בפסקה התשיעית להחלטתו שלא להרשות לערעור שני (פורסמה באתר הרשות השופטת [נבו] 27.12.2016)).

בפרשה אחרת נדרש גם כבוד השופט – היום: הנשיא – יצחק עמית לשאלת-יישומו של [סעיף 12](#) לפקודת-הנזיקין כאמצעי להרחבתה של אחריות בלשון-הרע. הוא כתב את אותם הדברים אך מצדם האחר: "להטיל על אדם אחריות בגין פרסום שנעשה שלא בשליטתו, ללא ידיעתו וללא הסכמתו, משל היה מעין מעוול-במשותף-שלא-מדעת, הוא ניסיון מוקשה" ([ע"א 1726/21](#) בכרי נ' מגנאג'י, בפסקה 63 לפסק-דינו (פורסם באתר הרשות השופטת [נבו] 23.11.2022)).

ראו גם את פסקי-הדין וההחלטות [ברע"א 6311/15](#) פרופ' דר' שדה נ' גלברד, בפסקה השישית להחלטתו של כבוד השופט זילברטל וההפניות שם (פורסמה באתר הרשות השופטת [נבו] 16.11.2015); [ע"א 7426/14](#) פלונית נ' עו"ד דניאל, בפסקה 84 לפסק-דינו של השופט עמית ובפסקאות 47 ו-48 לפסק-דינה של השופטת ברק-ארז (פורסמו באתר הרשות השופטת [נבו] 14.3.2016); [רע"א 2030/22](#) אליאסי נ' דרוקר, בפסקאות 14 ו-15 להחלטתו של כבוד השופט יחיאל כשר (פורסמה באתר הרשות השופטת [נבו] 31.8.2022); [ת"א \(מחוזי חיפה\) 44827-10-21](#) אבישר נ' דואק, מפסקה 173 לפסק-דינו של כבוד השופט מנחם רניאל (פורסם במאגרים [נבו] 3.8.2023); [ת"א \(שלום חיפה\) 7685-10-16](#) אבישר נ' פוטר, בפסקה 22 לפסק-דינו של כבוד השופט אבישי רובס (פורסם במאגרים [נבו] 27.9.2018); [ת"א \(שלום ראשון לציון\) 54478-09-20](#) יצחק נ' Google LLC, מפסקה 40 לפסק-דינו של כבוד השופט רפי ארנייה (פורסם במאגרים [נבו] 19.2.2025).

10. בפשטות, יישומו של [סעיף 12](#) לפקודת-הנזיקין בתביעות בלשון-הרע עשוי להרחיב את האחריות בעוולה של פרסום-דיבה ברשתות חברתיות גם למנהליהן של קבוצות, אם נהיר כי לאלה הייתה מידה ממשית של שליטה בפרסום, בין בהעלאתו לרשת ובין בהסרתו. עלינו לזכור, עם זאת, כי כל הרחבה של אחריות לפי הדינים של לשון-הרע גוררת עמה צמצום של זכויות יסודיות ובראשן הזכות לחופש-ביטוי. החלתה של אחריות בדרך של פרשנות, להבדיל מקיומה של הוראת-חוק מפורשת, מחייבת אפוא זהירות רבה.

11. את שלוש הרשומות במקרה שלפני כתב נתבע 1 לבדו. דבר זה עלה, באורח בהיר, מן העדויות. תחת הכותרת "פרטומי ברשת 'פייסבוק'" כתב הנתבע בתצהיר של עדותו הראשית כי "הובא לידיעתי... אחרי בדיקת הנושא פרסמתי בקבוצת הפייסבוק שאני מנהל... הפרסום נעשה על ידי בלבד,] על בסיס שיקול דעתי בלבד, בלי לשתף ובלי לידע את נתבעת 2" (פסקה 11 לתצהיר). "מעולם לא העליתי", הצהירה בתורה נתבעת 2, "פוסט הקשור בדרך כלשהי אודות התובעת ברשתות חברתיות, לא כבלוג עצמאי ולא בקבוצת 'כיכר העיר' שבניהולי" (הפסקה השישית לתצהיר).

מבחינה עובדתית, הדבר הזה הוא נכון. אלא, שההבדל בין משמעותו של המושג המשפטי "פרסום" לבין הפעולה העובדתית של פרסום גוזר לראות גם בנתבעת – "מפרסמת" של שלוש הרשומות. הפעלתו של מבחן-השליטה מוליכה, ללא קושי מיוחד, למסקנה כי בהיותה מנהלת-משותפת של קבוצת-הפייסבוק הייתה לנתבעת ידיעה למצער קונסטרוקטיבית, היינו, היה בכוחה לדעת, על הרשומות הללו. לא זו בלבד, אלא שסמכויותיה כמנהלת של הקבוצה והכלים הטכניים, שהועמדו לרשותה בעקבות כך, קנו לה את הכוח להחליט ולפחות להיות שותפה להחלטה אם להשאיר את הרשומות הללו ב"אוויר", אפילו אם היא לא ידעה מראש על כוונה לפרסמן.

דומני כי למקרה זה בדיוק מתאימות אותן קביעות בפסיקה ומהן הבאתי, בפרט הדברים שנכתבו בבית-המשפט העליון. הולמת כאן החלתו, במלאכה של פרשנות, של [סעיף 12](#) לפקודת-הנזיקין. תכליתה של הוראה זו מתיישבת עם הרחבתה של האחריות גם במקרה של רשתות חברתיות אפילו שאין הן מנויות, בשמן, בלשונו של חוק איסור לשון-הרע. התכלית הזו היא כפולה. מטרתה האחת של הוראת-ההרחבה היא לזהות מונע יעיל של הנזק וברור כי מי, שאוחז בכוח למנוע פרסום או להסירו, הוא גורם כזה. המטרה השנייה רואה בהתרתו של פרסום בפלטפורמה הנוגעת בדבר, בפרט בתת-המסגרת של קבוצה ייעודית, ביטוי אישי גם של מנהל-הבמה הזו. אמת, בחלק גדול מן המקרים, פתיחתה וניהולה של כמה ייעודית הם, לעצמם, ביטוי

ומכאן הצידוק שבבחינת-אחריותו לא רק של הכותב הישיר של רשומה אלא גם של מי, שאפשר את פרסומה בבמה שהוא מנהל. שתי המטרות הללו של ההרחבה אשר בחוק יפות גם לרשתות חברתיות ולבמות אחרות של עידן-הרשת. מכאן הפירוש, המצדד ביישומה של הוראת-ההרחבה גם על אמצעי-קשר, שאינם אלה ה"ותיקים" ושלא עמדו לנגד עיניו של המחוקק בשנת 1965.

12. במקרה דנן לא יכול להיות ספק כי הנתבעת ידעה על שלוש הרשומות, שכתב נתבע 1. עובדה היא, שנתבעת זו ראתה מקום להמשיך את השיח אשר עוררו הרשומות הללו, בפרסומה של תגובה פרי-עטה לרשומה השלישית (וליתר-דיוק: תגובה לתגובתו של אחר, שהגיב לרשומה). הנתבעת לא רק שידעה על הרשומות ואפשרה את הישארותן בבמה שהיא שותפה לניהולה, אלא שהיא החרתה-החזיקה אחר תוכנן של רשומות אלו בתגובתה המצדדת (כמו "משווה ומעלה"), שאחד מיסודותיה הייתה התייחסות ל"טיעוני הגברת" והרי לאלה טענו רשומותיו של הנתבע.

יתרה מכך, יסוד-השליטה של הנתבעת בפרסומים, שכתב נתבע 1, עלה מעדותה-היא. הנתבעת סיפרה בתצהירה: "לאחר פרסום הפוסט של נתבע 1 בקבוצה[ה], בדקתי וראיתי את הפוסט שפרסמה [אם לתלמידות ברמת-השרון] אשר התלוננה והביעה זעזוע על כך שמורות המלמדות את בנויה ברמת השרון טענו בפני הילדים כי יגאל עמיר לא באמת הרוצח ו/או לא באמת התכוון לרצוח אלא 'רק' התכוון לפצוע. שוחחתי עם [האם] שהבהירה כי המקרה אכן קרה וכי היו 'תקריות' נוספות" (פסקאות 13 ו-14 לתצהירה של נתבעת 2). הנה כי כן, נתבעת 2 לא הייתה צופה פאסיבית ברשומה, שהעלה שותפה לניהול-הקבוצה. היא טרחה ובדקה את הרקע לרשומה וביקשה להתחקות על מקורותיה. כל אלה מוליכים אותי לראות את הנתבעת מי שהייתה שותפה ל"פרסומן", במובנו של סעיף 2 לחוק איסור לשון-הרע, של הרשומות אשר כתב נתבע 1.

13. בה פְּמִידָה יש לראות נתבע זה מי ש"פרסם", במובנו המרחיב של [סעיף 12](#) לפקודת-הנזיקין, את תגובתה של נתבעת 2. בהיותו אחד ממנהליה של קבוצת-הפייסבוק שֶׁלֹּט הנתבע גם בתגובות לרשומות המתפרסמות. היה בכוחו, לפי הצורך, להסיר תגובה פוגענית ככל שפורסמה. הנה כי כן, לגבי כל אחד מארבעת הפרסומים נושאה של תביעה זו סבורני כי יש לראות את שני הנתבעים "מפרסמים", במובן המחייב לבחון את אחריותם בלשון-הרע ביחס לכל אחד ואחד מן הפרסומים.

ג. לשון-הרע?

14. שאלה שלישית היא כלום יש בכל אחד מפרסומים אלה משום "לשון-הרע", כהגדרתה בסעיף הראשון לחוק. אזכיר:

"1. לשון הרע לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –
מהי

(1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;

(2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;

(3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;

(4) לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו".

15. כל אחת מארבע החלופות הללו עולה על הדעת בהקשרו של איזה מן הפרסומים כאן. ברם תחילה ייאמר כי פְּעוּבָדָה, ששמה המפורש של התובעת לא בא בשתי הרשומות הראשונות, גם לא בתגובתה של נתבעת 2, אין כדי לשלול פגיעה אפשרית בה. הרשומות והתגובה היו מכלול. הן לא רק עקבו וקושרו זו לזו, אלא שנהיר כי קוראים עלולים היו להתחקות על זהותה של התובעת כבר מן הרשומה הראשונה ובוודאי מעת שזו השלישית באה אל העולם.

מה בדברים הוא לשון-הרע? על כך קל לבית-משפט זה לענות. זאת, הואיל ושאלות-היסוד של זהות-המתנקש בראש-הממשלה רבין, של מניעיו ושל כוונתו הברורה, מלכתחילה, לרצוח את ראש-הממשלה לא נותרו ללא מענה מוסמך. בית-המשפט המחוזי בתל אביב, בהרכב בראשותו של כבוד השופט אדמונד א' לוי, הקדיש לכך בירור מעמיק, בפסק-דין מקיף ונהיר היטב. אותו הרכב אשר ישב בדין ובסמכות (שלא כמו הנאשם לפניו אשר, בלשונו של בית-המשפט, "שם עצמו לשופט הארץ") כתב, בפרט, את הדברים האלה:

"אין עוד ספק, שמטרתו [של הרוצח] היתה אחת, ברורה ונחרצת – להביא לשינוי במדיניות הממשלה על ידי המתת העומד

בראשה. גם כאשר המנוח לא ניצב עוד על רגליו, לא הירפה הנאשם מקורבנו והסיט את קנה האקדח לעברו כשהוא ממשיך בירי. העובדות שהוכחו מצביעות על כך, שבנאשם התקיימה דרישת ה'הכנה' [למעשה-הרצח] – הכנה עצמית ממושכת [וגם] ההחלטה להמית. זו היתה כוונתו היחידה ולא אחרת זולתה. כוונתו של הנאשם היתה אחת – לגרום למותו של ראש הממשלה. ההחלטה לרצוח את ראש הממשלה התקבלה בשיקול קר ובדעה צלולה. הנאשם התכוון להמית את ראש הממשלה המנוח "ת"פ 498/95 מדינת ישראל נ' עמיר, בפסקאות 22, 27, 34, 35 ו-37 להכרעת-הדין; פסקאות 2 ו-7 לגזר-הדין (פורסם במאגרים [נבו] 27.3.1996)).

בית-המשפט המחוזי, לאחר עיון מדוקדק בראיות וניתוחן לפני ולפנים, שלל כל אפשרות "שלא זו בלבד שאין לה ולו ראשית ראיה, אלא שה[יא] מופרכת על פניה", כאילו "קיים ספק אם היה זה הנאשם שגרם למותו של ראש הממשלה, וייתכן שהמוות נגרם כתוצאה מאש שנורתה ממקור עלום אחר" (שם, בפסקה 33). הוסבר כי אפילו הרוצח, בחקירותיו, לא העלה טענה כזו. "אדרבא, מפיו למדנו שהוא היה זה שהזין את המחסנית בכדורים חיים, ומאז ועד לירי לא הוציא את האקדח מחזקתו". הטענה כי אחר הוא שירה נסתרה, מניה וביה, מצפייה בסרט שתיעד את ההתנקשות בזמן-אמת ומן הממצא כי "מעבדת הנשק זיה[תה] את התרמילים שנמצאו בזירה ואת הקליעים שהוצאו מגופת המנוח, בתור כאלה שנורו מאקדחו של הנאשם". "את מותו של המנוח", חתם בית-המשפט המחוזי, "גרם הירי של הנאשם ולא אחר" (שם, שם).

16. מדבריו של השופט לוי, חדים כתער וברורים כדרכו, לא נעדרה עוד אבחנה אחת, שלא התבררה אך קולעת להפליא למציאות-חיינו מקץ שלושה עשורים אלא, שהיא הולמת מאד את עניננו כאן:

"ההיסטוריה מלמדת שכל אידיאולוגיה המקדשת את הרצח כאמצעי, סופה שהרצח הופך להיות כל האידיאולוגיה, כולה. ושוב ניצבת לפנינו הוכחה, שפיחות הערכים בקרבנו הפך לנגע, עד שגם חשיבותם של החיים וקדושתם, שהיו ערך נשגב וכזה שאינו שנוי במחלוקת, שוב אינם כתמול-שלשום; גם בהם גס לבם של אחדים מתוכנו. העובדה, שצמחו בקרבנו גידולי פרא

שכאלה, מחייבת לבדוק אלו חלקים במערכת החינוך בישראל כשלו, כשלא הצליחו להנחיל ולבסס את עקרונות הדמוקרטיה בקרב חלק מהדור הצעיר. מעשיו של הנאשם אינם רק כישלונו האישי ולא עימו לבדו אנו באים היום חשבון, אלא עם כל מי שבדרך ישירה או עקיפה, במפורש או מכללא, נתנו לו להבין שמותר לגדוע חיי אדם על מזבח ה'מולך' של אידיאולוגיה כלשהי" (פסקאות 3 ו-5 לגזר-הדין. ההדגשה הוספה).

גם ערכאת-הערעור דחתה מכול וכול את טענותיו של הרוצח כי לא התגבשה בו החלטה להמית וכי ראש-הממשלה רבין לא נפגע מיריותיו. לפניה כבר עלו טענות, שהרוצח אפילו לא חשב להביאן בחקירותיו ובגרסתו בבית-המשפט המחוזי כי היו אלה כדורי-סרק שנורו, כי הרוצח היה נטול כושר-בחירה וכי אדם אחר הוא שירה את קליעי-האמת. אלו התבררו, לשונו של בית-המשפט העליון, "מצוצות מן האצבע" ו"חסרות כל יסוד" ([ע"פ 3126/96](#) עמיר נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(3) 638, 644 (כבוד השופט אליעזר גולדברג) (1996)). "לא] יכול להיות ספק כלשהו", נקבע בערכאת-המשפט הגבוהה ביותר של ישראל, "כי קמה ההנחה כי המערער התכוון לתוצאת המוות שצמחה בדרך הטבע ממעשהו" (שם, בעמ' 652). "תענועי הלשון שנקט המערער", הוסף, "אינם מטשטשים את החלטתו הבסיסית לקפד את חייו של ראש הממשלה המנוח" (שם, בעמ' 653 (כבוד השופט יעקב קדמי)).

ועדת-חקירה ממלכתית, בראשותו של כבוד הנשיא (בדימוס) מאיר שמגר וחבריה אלוף (במילואים) צבי זמיר ופרופסור אוריאל רוזן-צבי פירטה בדוח המקיף פרי-עטה את השתלשלות-האירועים. גם הוועדה קבעה, לאחר עיון ובחינה כי הרוצח, בכוונת-מכוון, היה יגאל עמיר וכי כל יסוד אין למחשבת-השווא כאילו ידם של אחרים הייתה במעל.

הגורמים הללו, גופים רשמיים של המדינה ושל האומה הישראלית, האמונים על קביעתם של ממצאי-עובדה, נעדרים משוא-פנים, נטולי העדפה מפלגתית ודפוסי-פעילותם הם של עניינות, שקידה, בירור, ניתוח והנמקה, שרטוט, למצער בכל הנוגע ליסודותיו של אירוע-הרצח, את תמונת-המציאות. מציאות עובדתית היא זו. להשקפה פוליטית או מדינית אין קשר עמה. קל אפוא לקבוע כי שמו הטוב של אדם, שנטען כלפיו כי הוא מתכחש למציאות זו ואף פועל לעוותה, עלול להיפגע מן הטענות הללו. מקל וחומר הוא פְּשָׁאָהֶם הם איש או אשת-חינוך אשר מיוחסים להם פְּשַׁל חינוכי, ערכי ומוסרי עמוק, ניסיון להציג לתלמידיהם תמונה כוזבת וכישלון בהנחלתם של ערכי-הדמוקרטיה. טענות כאלו קולעות לסעיף הראשון לחוק איסור

לשון-הרע משום שהן מאיימות לפגוע בשמה של אשת-החינוך, בכבוד שרוחשים לה הבריות, בעבודתה ובמשלח-ידה.

17. אמת, כל אחד מארבעת הפרסומים הנדונים עלול היה לפגוע בתובעת, בייחסו לה הוראה מעוותת של אירוע-ההתנקשות, הכחשתה של המציאות ההיסטורית, סילוף-העובדות והשפעה לרעה על חינוך-תלמידיה; כמו גם בהטילו ספק במקצועיותה ובכשירותה לשמש אשת-חינוך. אותם מרכיבים בפרסומים, שנקשרו בדברים הללו, הם לשון-הרע. כך הוא גם ייחוסן לתובעת, שלא כמחמאה אלא בגינוי, של עמדות של "ימין קיצוני" והצגתה כמי ששלחה את ידיה בעשייה פוליטית – הפרה אפשרית של איזו מהוראות-הקבע לעובדיו של משרד-החינוך, בפרט של חוזר-המנכ"ל תשס"ט/8(א) לענין "סייגים לפעילות פוליטית-מפלגתית של עובדי הוראה".

18. הפרסומים לא צמצמו את עצמם להצגת-טענותיהם של אחרים בשמם או למובאות מדבריהם. ראשון קבע, כעובדה, כי שתי מורות לימדו שהרוצח לא התכוון לרצוח אלא אך לפצוע. השני הוסיף כבר את התיבות: "על פי הנטען" אך כותרתו, באותיות של קידוש-לבנה, הייתה: "המורה לימדה כי עמיר לא התכוון לרצוח". פרסום שלישי קבע עובדות לכאורה: "המורה בה מדובר היא התובעת"; "היא מחזיקה בהשקפות ימין קיצוני"; "היא כותבת בלוג פוליטי ומפרסמת מאמרים פוליטיים"; "היא סרבה [להתנצל] ואמרה שזה מה שהיא יודעת". ואפילו, שגם ציטוט של לשון-הרע מדברי-אחרים עשוי שייחשב לשון-הרע, בהבאת-הדברים כעובדות מפיו של המפרסם יש להעמיק את פגיעתם הפוטנציאלית, בהצגתם לקורא כאילו היו אמת צרופה.

מכאן ברור עוד כי כל שחר אין לטענתם של הנתבעים כי, בהגישה תביעה זו, השתמשה התובעת לרעה בהליכי-משפט. אדם, החש כי שמו הטוב נפגע, זכאי לפנות לערכאה המוסמכת בתביעה בלשון-הרע. לא מצאתי כל בסיס להגדרתה של התביעה "קנטרנית" או "טרדנית" ואוכל רק להצר על כך שצמד-המלים הללו – כמעט לעולם מיותר וכמעט לעולם אינו נעדר מכתבי-הגנה – לא פס מן המרחב המשפטי אלא שב ועוגן אפילו בנוסחן העדכני של תקנות סדר-הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (בפסקה 41(א)(2) לתקנות).

שאלה היא כלום פרסום של לשון-הרע מצדיק את הטלתה של אחריות בעוולת-הוצאתה של לשון-הרע. הדיון בסוגיה זו עובר בשאלה כלום עלה בידי-הנתבעים לבסס איזו מן ההגנות אשר מקנה החוק מפניה של אחריות כזו.

"אמת-הפרסום"

19. "כל שפורסם על ידי הנתבעים הינו אמת, ואמת בלבד" הייתה דרכו של כתב-ההגנה (פסקאות 18 ו-58) לטעון להגנתו של [סעיף 14](#) לחוק איסור לשון-הרע, בצירוף הטענה כי בפרסומים היה ענין ציבורי. אלה, אכן, הם שני יסודותיה של ההגנה של אמת-הפרסום וקובעת, בפרט כי "במשפט אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה שהדבר שפורסם היה אמת והיה בפרסום ענין ציבורי...".

20. אתחיל מן הסוף. כמו הנתבעים, גם בית-המשפט סבור כי בפרסומיהם היה "ענין ציבורי" במובנו המשפטי. אין הכוונה לנושא, שסקרנותו של הציבור מתעוררת לגביו או, למצער, שאין הוא מהלך שממון על הקוראים. "ענין ציבורי", ביארה כבוד השופטת דורית ביניש, "ייחשב ענין שידיעתו ברבים רלוונטית להגשמת מטרה ציבורית או שיש לציבור תועלת בידיעה לגביו – אם לצורך גיבוש דעתו בעניינים ציבוריים ואם לשם שיפור אורחות חייו" ([ע"א 1104/00](#) אפל נ' חסון, פ"ד נו(2) 607, 621 (2002)).

הענין הציבורי אשר ביסודם של הפרסומים הללו הוא ענינו של ציבור-הגולשים בקבוצת-הפייסבוק – שלא אטעה אם אעריך כי רובם ככולם הם תושביה של רמת-השרון או מגלים ענין בנעשה בה – להכיר את האירוע ולברר את שהתחולל בו. ענין ציבורי הוא גם זה של קוראים מחוץ לעיר, המבקשים להתחקות על המערכת המרכזית אשר מחנכת את ילדי-ישראל או רואים חשיבות במידע על אודות האירוע, יוצא-הדופן בכל קנה-מידה, של הרצח של ראש-הממשלה רבין ז"ל. לכל אלה, וודאי גם לנוספים, תרמו הפרסומים הללו ללא קשר למידת-אמתותם או למניעיהם של המפרסמים.

21. בהתחקות על היסוד השני, זה של אמת-העובדות שבפרסומים, חייב בית-המשפט שעל לשון-הרע להקדים ולהעמיד התראה: ככל שמקורותיו של הפרסום הנבחן הם מורכבים יותר; ככל שגיבושו של הפרסום נקשר במלאכה מקפת יותר של בחינה ושל תחקיר וככל שיסודות-העובדה שבפרסום מערבים גם מידת-מה של דעה, לא יהא זה נכון לצפות כי פסק-דינו של בית-המשפט יתחקה על האמת ועוד יותר מכך: יכוננה. "קביעת 'האמת ההיסטורית'", היו דבריו הקולעים, במלוא-הכבוד, של כבוד השופט אליהו מצא, "הינה ענין להיסטוריונים וככל שישכיל בית-המשפט להימנע מלעסוק בה כן ייטב" ([ע"א 323/98](#) שרון נ' בנזימן, פ"ד נו(3) 245, 257 (2002)). ברם אין פירושו של דבר, וזאת יש להטעים היטב, כי אין בית-המשפט הדן בתביעה בלשון-הרע כשיר ואף חייב לעסוק בשאלת-אמתותן של עובדות. כך הוא כשאלו הן נקודתיות, תחומות למדיו של המשאב השיפוטי אשר ראוי, בהתחשב במכלול-נסיבותיה של

הפרשה, להקצות לבירור ואינן מערבות, בעצם-גיבושן, מרכיבים של דעה או של השקפה. הבדל מצוי בין כוחו של בית-המשפט, המברר תביעה בלשון-הרע, לקבוע ממצאי-עובדה שיפוטיים בשאלה מי רצח את ראש-הממשלה לבין התחקות על מקורותיו של רצח זה; כשם שמצוי הוא בין יכולת לקבוע, בהינתן ראיות מתאימות, מה נאמר בשיעור בכיתה החמישית ליכולת לברר טענה ולפיה חוטאת מערכת-החינוך בהנחלתם של אמת ושל ערכים לתלמידה.

לא רק שבמקרים האחרונים, בכל אחת משתי הדוגמאות, לא מונחת מלאכת-קביעתה של האמת לפתחו של בית-המשפט, אלא שאפילו מן המפרסמים דומה כי אין נמעניהם של הפרסומים מצפים לכך. "הצורך החברתי בקבלתם של דיווחים כאלה", הוסיף השופט מצא וכתב, "מחייב להשלים עם המגבלות הכרוכות במסירתם, שבחלקן נובעות מאילוצים אובייקטיביים (מגבלות הזמן, המקום ומקורות המידע) ובחלקן נעוצות בנקודת מבטו האישית של המדווח. אמצעי התקשורת מתמודדים עם מצבים כאלה מדי יום ביומו. הדבר, מן הסתם, משפיע על איכות תוצריהם, אך נראה כי גם רוב צרכניהם של אמצעי התקשורת מודעים למגבלות שבמסגרתן פועלים אמצעים אלה ומביאים אותן בחשבון" (שם, בעמ' 260. הסוגריים הם במקור). בזאת מודגשים גם חשיבות-מהותה של הפלטפורמה, המביאה את הפרסומים וחשיבותם של מאפייניה. ברם לא אקדים את המאוחר.

22. האם מרכיבי-העובדה שבפרסומים הנדונים הוכחו דבר-אמת? בזאת, כבכל המקרים, אין לבית-המשפט אלא את הראיות אשר מצאו הצדדים מקום להניח לפניו. כאן יש להדגיש: העדות היחידה, מפיו של אדם שנכח בשיעור המדובר, הייתה של התובעת. איש מן הנתבעים לא השתתף בשיעור הזה ולא שמע, באוזניו, מאום שהתרחש. ענין זה לא מצאה, משום מה, ההגנה כי עומד לה לרועץ ועובדה היא כי הנתבעים לא ראו צורך לקרוא לעדות איש זולתם. אף לא תלמיד אחד הוזמן. אם הטענה לקושי להעיד קטינים בבית-המשפט לא הייתה תירוץ, מדוע זה לא הוזמן לעדות אף לא אחד מהוריהם של תלמידים, ששמעו מפיהם על שארע בשיעור (ולו בעדות קבילה לעצם-האמירה)? הנתבעים לא קראו לעדות אפילו את מנהלת בית-הספר ושום גורם מרשויות-החינוך, שהיה מעורב בבירור-הענין. קושי זה, אך מובן, רובץ לפתחה של ההגנה. לא זו בלבד שהתובעת העידה על מהלך-הדברים בשיעור, אלא שהנטל להוכיח הגנה מפניה של אחריות בלשון-הרע הוא על הנתבעים. ל"הודאה והדחה", כפי טענתם, אין כל שייכות לכאן.

"הובא לידיעתי", היו אפוא דבריו של נתבע 1 בתצהירו, "כי אם של אחד התלמידים התלוננה" (הפסקה התשיעית לתצהיר-העדות הראשית). "אחרי בדיקת הנושא מול מחזיקת תיק

החינוך בעירייה", נמשכה העדות והלכה (שם, בפסקה העשירית), אך זאת בלי לבאר מה נבדק ומה העלתה בדיקה זו. מה שפורסם, אליבא דנתבע, היה "מידע אינפורמטיבי בלבד" (שם, בפסקה 15), כאילו אין זה שמו האחר של ציון-עובדות, שכוחן בהגנה מפניה של תביעה בלשון-הרע טמון בשאלת-אמתותן. בהדגישו כי "במפורש מטרת הקבוצה הינה פורום להשמעת דעות שונות" (שם, בפסקה 12), כמו שמט הנתבע את הקרקע מתחת לרגליה של הטענה לאמת-הפרסום. והרי אין ציונה של עובדה, שאפשר שהיא אמת ואפשר שלא, כהבעתה של דעה.

אך הנתבע לא מצה. "אכן התובעת הציגה בפני תלמידה", נכתב בפסקה 14 לתצהיר, "כי ישנה תיאוריה לפיה לא יגאל עמיר הוא הרוצח ו/או כי לא התכוון לרצוח ו/או כי ישנם גורמים עלומי שם אחרים העומדים מאחורי הירצחו". מה אעשה, ולא זה היה הפרסום שבמחלוקת. לא אחרת מהתובעת אישרה הלוא, בפה מלא, כי היא סיפרה לתלמידה על קיומה של תיאוריה שכזו. לא על דבר-תיאוריה של התיאוריה בפרסומי-הנתבעים יצא קצפה אלא על הצגתה כמי, שסבורה כי אין זו תיאוריה, כל עיקר, אלא עובדות כהוות.

23. עובדות, שנטענו בפרסומים והוצגו ככאלו – "שתי מורות לימדו את תלמידה[ן] כי יגאל עמיר לא רצה באמת להרוג את רבין אלא רק לפצוע אותו"; "מורה לימדה כי עמיר לא התכוון לרצוח"; "דבריה על יגאל עמיר שלא התכוון לרצוח"; "היא סרבה [להתנצל] ואמרה שזה מה שהיא יודעת"; "סילוף עובדות, תוכנית אמונית לבקשתך, חינוך מחדש", "משיחיים" – לא הוכחו אמת לפניו של בית-משפט זה.

התובעת העידה כי היא זוכרת היטב את קורותיו של אותו יום (פרוטוקול, בעמ' 2, ש' 24-23). היא גרסה כי לא תכננה מראש לבסס את השיעור על דיון ב"תיאוריות-קונספירציה". קודם לשיעור "היה לנו טקס לזכר רבין זכרוננו לברכה. המנהלת ביקשה לפני כן שכשנחזור לכיתה... השיעור כמובן התקצר ונאלצתי לשנות קצת את התוכנית אבל כשחזרנו לכיתה, המנהלת ביקשה שנדבר מספר דקות על כל הנושא של מה לא היה בסדר" (שם, בעמ' 3, ש' 29-26). התובעת סיפרה עוד על תוכנו של השיעור:

"אני הדגשתי שמפליא אותי שיגאל עמיר, יהודי דתי, שידוע שכתוב בתורה 'נשיא בעמך לא תאור', על אחת כמה וכמה 'נשיא בעמך לא תרצח', הוא זה שרצח אותו, אני מאוד הייתי מוטרדת מזה. הרים תלמיד יד ושאל אותי באנגלית: 'Why do some

people say that it wasn't Yigal Amir who murdered it's – שאלה מאוד טעונה. אני מיד אמרתי: 'מבחינתי, Rabin theory? 'a conspiracy theory. שאלו אותי: 'What is a conspiracy theory? ' אז כתבתי על הלוח: 'conspiracy theory' ומאחר שזו כיתה של מתקדמים ובאמת ברמות גבוהות, אני הדרכת אתם לאתר שנקרא Thesaurus שהשתמשו בו הרבה פעמים, זה אתר שבו ניתן למצוא מילים נרדפות ואמרתי להם: 'בבקשה תחפשו את המילים האלה באתר של Thesaurus' ודנו בנושא ונתתי להם דוגמאות של תיאוריות קונספירציה ואמרתי: 'מבחינתי יגאל עמיר לא רצח את רבין, זו תאוריית קונספירציה שאני לא מחוברת אליה' (שם, שם, מש' 29).

לו נטען כי בית-המשפט לא צריך היה לקבל גרסה זו מהימנה, חזקה על הטוען כי היה מניח לפניו של בית-המשפט ראיות למהלך אחר של דברים. הדבר הזה לא נעשה בראיה קבילה אפילו, שהנתבעים היו מיוצגים בידיהם של יודעי-משפט, הבקאים בדיני-הראיות. הפניה, בעדות מפי-השמועה, לרשומות פרי-עטה של גב' רות עמחי – אמן של תלמידות בבית-ספר כלשהו ברמת-השרון, שלא אדע את שמו (פסקאות 9 ו-10 לתצהירה של נתבעת 2) – בלי להביאה לעדות בבית-המשפט, גזרה על הדברים אשר יוחסו לה להישאר מחוץ למארג-הראיות. אמת, בית-המשפט פועל לפי דיני-הראיות ואת יודעים היטב באי-הכוח המייצגים. דברים, אפילו הם אמת צרופה, שאינם מובאים מפי אומרים ואינם נתמכים בכל ראיה קבילה שהיא, לא יוכלו לשמש ראיה ולו לעצם-אמירתם, מקל וחומר לאמתות-תוכנם.

“עיתונאות” אחריות: אחריותו של מנהל-קבוצה (חלק II)

24. הנה כי כן, נמצא כי לא עלה בידיהם של הנתבעים להראות כי עומדת להם הגנתו של [סעיף 14](#) לחוק איסור לשון-הרע. אלא, שאפילו לא עומדת הגנה זו למפרסם, יכול שיוגן הוא מפניה של אחריות בנזיקין אם פעל בתום-לב וקלע לאיזו מן ההגנות האחרות, אלו [שבסעיף 15](#) לחוק. אכן, גם פרסום שאינו של דברי-אמת והוא פוגע בשמו הטוב של אדם יכול שיזכה, בנסיבות המתאימות, להגנה וזאת בשמם של אינטרסים אחרים שהחברה מוצאת אותם חשובים. אחד מאלה הוא האינטרס בזרימה חופשית של מידע והוא מנגזרותיו של הערך החברתי של ביטוי חופשי (אכן, חופש-הביטוי אינו רק זכות חוקתית ראשונה במעלה של הפרט אלא, בכובע אחר, גם אינטרס חשוב של החברה).

25. אחד מסוגי-המידע, שזרימתו החופשית היא מיסודותיה של חברה דמוקרטית מתוקנת, הוא זה ה"חדשותי", העוסק בדיווח על המתרחש. מידע כזה נע על רצף, שקצהו האחד הוא במסירתן של עובדות "יבשות" על המציאות ולאורכו מידות משתנות של פירוש-העובדות הללו, ניתוחן והערכתן, לרבות פובליציסטיקה ("כתיבת-דעות" בעברית) – התייחסות לענייני דיומא מזווית-דעותיו האישיות של המסקר.

26. דיווח חדשותי אינו אך ענינם של כלי-התקשורת ה"ממוסדים", כחברות-חדשות בערוצי-המרקע, מערכות-עיתונים ומדורים ("דסקים") ברדיו. אין הוא נחלתם אך של אמצעי-תקשורת בתפוצה ארצית או עולמית. בעידן של ביזור-המידע, הרחבת-הנגישות לו ולאמצעי-פרסומו, נוטל בדיווח כזה חלק הולך וגדל של משתמשים פרטיים, יחידים וקבוצות. זאת, ביישומנים, באתרי-אינטרנט, ב"פורומים", ביומני-רשת ("בלוגים") וברשתות חברתיות, לעתים ברמה המקומית של אזור-יישוב, תחום-עיסוק וכיוצא באלה ענינים שתפוצתם מצומצמת ולעתים בקנה מידה רחב.

בעבר, את מרבית-העוסקים באיסופם או בפרסומם של דיווחים כאלה קל היה לסווג: "עיתונאים". עם התרחבותם של אמצעי-הקשר, גיוונם וריבוי-מאפייניהם נעשה גם מונח זה רחב וגדרותיו גמישות. "עיתונאי" אינו מאופיין אך מי שבידיו תעודה מתאימה, הוא חבר בארגון פעיל או עובד בכלי-תקשורת שבמועצת-העיתונות. חשובה היא לא הגדרתו – עצמית או אחרת – של העוסק אלא מהות-העיסוק. "התכליות שביסוד הגנה לפרסומים בעלי אופי עיתונאי מתקיימות גם ביחס למי שאינו עיתונאי במקצועו", כתב כבוד הנשיא אשר גרוניס [בדנ"א 2121/12](#) פלוני נ' ד"ר דיין-אורבך, פ"ד (1) 667, 731 (2012)). כבוד השופט עוזי פוגלמן הרחיב:

"[ההחלטה כיצד לסווג את המידע] צריכה להיגזר מאופי המידע שפורסם – אם נושא הוא אופי עיתונאי אם לאו – ולא משאלת זהות המפרסם. פרסום אשר דומה במהותו לפרסום עיתונאי (היינו: פרסום שיש בו משום הבאת מידע מְחֻדָּשׁ לציבור) עשוי [להיחשב פרסום עיתונאי]" (שם, בעמ' 769. הסוגריים העגולים הם במקור).

27. העוסקים בהבאתו של מידע מחֻדָּשׁ לידיעתו של ציבור-קוראים, וחד הוא אם שָׁמם הוא "עיתונאים" או אֲחֵר, נדרשים להיות שותפים, גם אם במידות שונות, למצע ערכי-מוסרי-אתי הנגזר מן השליחות שנטלו על עצמם. כתבתי אני:

"עיתונאות' אינה רק מקצוע-העיתונות, הפרופסיה, כי אם מערכת שלמה של ערכים ויעדים. מה שמבחין, לענינו, אמצעי-תקשורת מסוגים אחרים של במות-ביטוי, אינו אך התפוצה, האמצעי הטכני או שאלת-ההעסקה בשכר. 'עיתונאית' ו'עיתונאי', במלוא-הדרם המוצדק של מושגים אלה, אינם אך מי, שמפרסמים דברים על אחר. הם ממלאים שליחות ייחודית. הם מחויבים למאפיינים מובחנים של פעולה כתחקיר ובדיקה; הימנעות מסילוף-האמת; עצמאות ועשייה בשירותו של אדון יחיד – הוא ציבור הקוראים, הצופים והשומעים. הם כפופים לקוד אתי. למקפידים בכל אלה – תרומה מובחנת להצלחתה של השיטה הדמוקרטית. משקלם הסגולי חד הוא וברור. בחשיבותם לקיומה של חברה צודקת ומתוקנת לא ניתן להפריז" (ת"א [שלום תל אביב-יפו](#) 54653-02-14 אגודת העיתונאים בתל אביב (ע"ר) נ' רשות השידור, בפסקאות 16 ו-17 לפסק-דיני (פורסם במאגרים [נבו] 1.9.2021)).

ככתוב, הענין הוא במידה. מידה נכונה היא אחד מארבעת יסודות-העולם של שיטת-המשפט שלנו. טיב-המדיום, נסיבותיו של המקרה המדווח, מאפייניו של ציבור-הקוראים ואלה של המפרסם ושל נושא-פרסומיו – כולם קובעים את מידתו של גילוי-האחריות, המצופה מאלה אשר שולחים את ידיהם בהפעלתה של במת-דיווח. הוספתי:

"המפרסם נדרש לנהוג אחריות. היקפה של זו נגזר מן הנסיבות ובעיקר ממאפייניהם של המפרסם, של נושא-הפרסום ושל ציבור-הנמענים. אין, בהכרח, דרישה למידת-אחריותו של עיתונאי זֶה לזו של גולש מן היישוב, הכותב רשומה ברשת חברתית. ברם זה, כמו זה, נדרשים למידה של זהירות וגם למידה של בדיקה לפני-פרסום. מהי אותה מידה? נהיר כי עליהם לשאול את עצמם, קודם לפרסום, אם עלול הוא לפגוע בָּאדם אשר אין עוול בכפו. עליהם לשאול כלום ייתכן שהפרסום, שהם עומדים לפרסם, מעליל חלילה עלילה חסרת-בסיס. ברי, יותר מכך, כי עליהם להשקיע מאמץ שיכול מפרסם, לפי מאפייניו ולפי הנסיבות, לנקוט לשם בדיקתו של תוכן-הפרסום, קודם שיוצא הוא מבין ידיו אל אוויר-העולם" (ת"א [שלום תל אביב-יפו](#))

[45277-03-19](#) צור שושן נ' פילדס, בפסקה 65 לפסק-דיני

(פורסם במאגרים [נבו] 17.8.2024).

28. לצדה של החובה – זכות. זו היא הזכות לבקש את חסותה המיטיבה של הגנה, הידועה בפסיקה בשם "הגנת העיתונאות האחראית". זו הזכות לעתור לכך, שהגנה זו תפרוס את כנפיה על דיווחים, אפילו פגעו אלה בשמו הטוב של אדם ועל העומדים מאחוריהם. ההגנה של עיתונאות אחראית תוכל, בהתקיים תנאיה, לעמוד לכותבו של דיווח. היא תוכל לעמוד למפרסמו במובן הרחב ובכלל זה למנהלים של קבוצות-מדיה אשר הביאו את הפרסום הזה לידיעת-הציבור. מקום מוקצה לה בגדרו של [סעיף 15\(2\) לחוק איסור לשון הרע](#) אשר הוראתו קובעת: "במשפט אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה אם הנתבע עשה את הפרסום בתום לב [ואם] היחסים שבינו לבין האדם שאליו הופנה הפרסום הטילו עליו חובה חוקית, מוסרית או חברתית לעשות אותו פרסום".

בעבר הייתה הפסיקה – אחרת. היא ראתה את העוסקים בהבאתו של מידע מחדש ככל האנשים ולא מצאה מקום להעמיד להם מקלט מיוחד. "היחסים הרגילים בין עתון וקוראיו", נקבע, "אינם מטילים עליו חובה מיוחדת לפרסם דברים בעלי ענין ציבורי, ועל-כן אף אינם מקנים לו זכיה מיוחדת לגבי פרסומיו, לכשימצאו בלתי-נכונים. עתון, ככל אזרח, חב חובה להזהיר את הציבור בפני סכנה הנשקפת לחיי אדם, בריאותו או רכושו. אין להרחיב עקרון זה כדי ליתן הכשר כללי לכל פרסום בו שוללים את כשרם ואת ישרם של אנשי ציבור בהתנהגותם בעניני הציבור, ואם בכלל ייתכנו מקרים כאלה, שבהם עשויה הזכיה לעמוד למפרסם, עליו להביא את תלונתו, קודם-כל, לפני הרשות המוסמכת לטפל בה" ([ע"א 213/69](#) חברת החשמל לישראל בע"מ נ' עתון הארץ בע"מ, פ"ד כג(2) 87, 93 (1969). ראו, עוד, את פסקי-הדין [בע"א 552/73](#) רוזנבלום נ' כץ, פ"ד ל(1) 589, 594 (1975); [ד"נ 9/77](#) חברת החשמל לישראל בע"מ נ' הוצאת עתון "הארץ" בע"מ, פ"ד לב(3) 337, 351 (1978); [ע"א 5653/98](#) פלוס נ' חלון, פ"ד נה(5) 865, 903 (2001)).

שינויי-העתים – בחברה, בתקשורת ובמשפט – גררו גם תמורה בהלכה הפסוקה. כינונו של חופש-הביטוי כזכות חוקתית, ביזורו של השיח התקשורתי והטעמת-חשיבותה של זרימה חופשית של מידע בשיטה הדמוקרטית הרחיבו את גבולותיה של הכרה ב"חובתו", במובנה [בחוק איסור לשון הרע](#), של ה"דווחן" להביא את המידע שבידיו לידיעת-הציבור. "ההגנה הזו נדרשת לעמוד לעיתונאי שראה את עצמו חייב, ממהות-תפקידו, להביא מידע לידיעתו של הציבור, אפילו אם בפרסום נכרכה פגיעה בשמו הטוב של פלוני. אותה 'חובה' מקצועית של

עיתונאית לפרסם מידע היא ערך, שבו על המשפט להכיר. היא מצדיקה שלא לבוא חשבון עם המפרסמת מכוח הדינים של לשון-הרע. היא שקולה, בנסיבות המתאימות, לענין החשוב שבהגנה על שמו הטוב של אדם" ([ת"א \(שלום תל אביב-יפו\) 54653-02-14](#) אגודת העיתונאים הנ"ל, בפסקה 13 לפסק-דין [נבו]). "עיתונאי" שם, ובעל-מידע מחדש, הראוי לדיווח – בענין שלפני.

29. יסודותיה של ההגנה [שבסעיף 2\)15](#) לחוק, בדמותה זו, בוארו כל צורכם בפסיקתו של בית-המשפט העליון. שאלת-ה"חובה" לפרסם את המידע נגזרת, בפשטות, מן הדרישה כי "הפרסום ישרת ערכים ואינטרסים אשר החברה מכירה בחשיבותם ובנחיצותם" ([דנ"א 2121/12](#) דיין-אורבך הנ"ל, בעמ' 721; הנשיא גרוניס [נבו]). המענה מתפרש על שלושה מישורים: "היחסים שבין המפרסם לנמען הפרסום, תוכנו של הפרסום והנורמה החוקית, החברתית או המוסרית המחייבת לפרסם דברים אלה" (שם, בעמ' 720. ההדגשות הן במקור).

במישור הראשון, זה של יחסי-המפרסם עם קוראיו, נדרש כי מהותה של הזיקה בין השניים תהא כזו, שמצדיקה את הפרסום. מנהל-קבוצה בפייסבוק יוכל ליהנות מהגנתה של עיתונאות אחראית אם יראה, ראשית, כי הפרסום נעשה כחלק מתכליות-קיומה של הקבוצה; כי קוראיו מצפים ממנו להביא לידיעתם מידע כזה וכי, בנסיבותיו, לא נלוו לפרסום שיקולים זרים. הדעת נותנת, למשל, כי אם פרסום על אודות התנהלותו המקצועית של מורה בשיעור-אזרחות בבית-ספר יובא בקבוצת-הפייסבוק: "מגדלים ורדים ברמת-השרון", קשה יהא לקבוע כי הפרסום נעשה מכוח חובה, העומדת לכותב-הרשומה או למנהל-הקבוצה כלפיה חברה.

במישור השני, הנוגע לתוכנו של הפרסום, קבעה ההלכה גישה "צרה" אשר כל ענינה בשאלה אם, לפי תוכנו, עשוי להיות לציבור-הקוראים ענין ממשי במידע. "לא כל מידע שלציבור עניין כלשהו בו", נפסק, "יקים חובת פרסום. הבסיס להקמת חובת הפרסום במקרה של פרסום בעל אופי עיתונאי הוא קיומו של עניין ציבורי משמעותי בתוכן הפרסום" (שם, בעמ' 729. ההדגשה היא במקור). המידע נדרש, כאמור, לחדש ולקוראים ענין לקבלו או שהוא, בלשונה של השופטת ביניש, רלוונטי להגשמתה של מטרה ציבורית או נושא תועלת למי מהציבור ([ע"א 1104/00](#) אפל הנ"ל, בעמ' 621 [נבו]). כך, לדוגמה ובלי להסיג את גבולה של ההגנה אשר [בסעיף 14](#) לחוק, ניתן לומר כי פרסום, שמידת-אמתותו לא נבדקה כלל או שהיא מוטלת בספק, עלול שלא לקלוע לענין משמעותי של ציבור-הקוראים. ההנחה היא כי חברה של קבוצת-פייסבוק, המבקשים עדכונים על הנעשה ברמת-השרון, חפצים בדיווח מהימן, כזה שאינו נשען על כרעי-תרנגולת (אלא אם בא הוא בקבוצה: "מגדלים תרנגולות ברמת-השרון").

המישור השלישי, הדורש את קיומה של נורמה חוקית, חברתית או מוסרית אשר מצדדת בפרסום, מבקש לתור אחר בסיס נורמטיבי להצדקתו של פרסום אף כשידוע כי הוא פוגע עלול לפגוע בשמו הטוב של אדם. פרסום שנעשה, למשל, על מנת "לחסל חשבונות" עם אדם (שלא בקבוצה: "מחסלים חשבונות ברמת-השרון") עלול שלא להישען על נורמה כזו ובזאת תישמט ההצדקה לעשייתו. כך, אם המורה לאזרחות עלב במפרסם והלה מבקש לגמול לו בביקורת על אופן-ניהולו של השיעור, אפשר כי יישמט הצידוק לפרסום באין נורמה, המצדדת בפרסום כזה.

30. היסוד האחר, הנדרש לכינונה של ההגנה, מוכתב ממיקומה [בסעיף 15](#) לחוק. מיני-ההגנות, הבאות תחת-קורתו של סעיף זה, מותנים בעשייתו של הפרסום בתום-לב. "תום-לב" אינו המושג, השגור בשפת יום-יום, של היעדר כוונה לפגוע או אי-פעולה מתוך זדון ([ת"א שלום ירושלים](#) 10715/02 ע"ד אקסלרד נ' רשות השידור, בפסקה השמינית לפסק-דינה של כבוד השופטת דר' מיכל אגמון-גונן (פורסם במאגרים [נבו] 28.9.2005)). אלא, זהו תום-לב במובן המשפטי. "פירושה של דרישת תום הלב נעשה בהתאם לאינטרסים שלשם הגנתם נוצרה [ההגנה שבסעיף 15(2)]. חובת תום הלב מערבת אלמנטים סובייקטיביים ואובייקטיביים כאחד" ([דנ"א 2121/12](#) דיין-אורבך הנ"ל, בעמ' 733; הנשיא גרוניס [נבו]).

התנאי של תום-הלב מבקש, בפשטות, להתחקות על אמות-המידה ההתנהגותיות ולהן יש לצפות ממי, שמסירתו של מידע מתחדש לחבריה של קבוצת-פייסבוק היא לחם-חוקו. ביאר כבוד השופט פוגלמן:

"[אין מקום להגן על] פרסום פזיז, בלתי מבוסס ומוטה. [נדרשת] בדיקה נאותה. [על המפרסם לדעת כי הפרסום] מבוסס על מקורות מהימנים; כי העובדות הכלולות בו אומתו; כי המפרסם מאמין בכנותו; כי הטון שננקט בו ראוי; כי העובדות הוצגו בו הצגה הוגנת ומאוזנת; כי חלקים פוגעניים בלתי נחוצים לא נכללו בו [ו] כי הופיעו בו תגובתו של הנתבע ותמצית גרסתו. מדובר באבן יסוד של [מלאכת-הדיווח של מידע]" ([צ"א 751/10](#) פלוני נ' דר' דיין-אורבך, פ"ד סה(3) 489, 369 (2012); [דנ"א 2121/12](#) דיין-אורבך הנ"ל, בעמ' 774 [נבו]).

31. הרשימה אינה ממצה. די ולו באינטואיציה של בני-דעת לסמן את עיקרי-הציפייה מאלה, הנוטלים על עצמם לנהל פְּמָה לעדכונים ולדיווחים על הנעשה בעירם. פרסומיהם נדרשים להתבסס על מקורות "מהימנים ורציניים" ([ע"א 751/10](#) הנ"ל, בעמ' 490 [נבו]); מתחייב ניסיון להצליב מידע ממספר רב, ככל הניתן, של מקורות; יש לנקוט מאמץ לבדוק את אמתות-המידע; יש להימנע מפרסום, שידוע כי לא נבדק כראוי; נדרש להבחין בין מידע מובהק להשערות או לחשדות ובין דיווח של עובדות להשמעתה של דעה; אין להטות את המידע או לסלפו ונדרש להביא, ככל הניתן, תמונה עובדתית מלאה ומקפת. "אחת האינדיקציות החשובות למילוי אִמְת המידה של עיתונאות אחראית", הוסיף הנשיא גרוניס לרשימה זו של דרישות, "היא פנייה מוקדמת של המפרסם למושא הפרסום ומתן הזדמנות סבירה והוגנת להגיב לפרסום" ([דנ"א 2121/12](#) הנ"ל, בעמ' 738 [נבו]).

32. "קיימת חפיפה מסוימת", כתב השופט פוגלמן, "בין דרישת תום הלב המהותי לבין אִמְת המידה של 'עיתונאות אחראית'. אם ישכנע המפרסם כי פעל בהתאם לסטנדרט של 'עיתונאות אחראית', קשה לשער מצב שבו ייקבע כי נהג שלא בתום לב" ([ע"א 751/10](#) הנ"ל, בעמ' 493 [נבו]). לזיקה זו ביטוי גם בהסדר-החקיקה. [בסעיף 16](#) לחוק איסור לשון-הרע קבועה חזקה של תום-לב. די בכך, שנתבעת תוכיח כי פרסמה דבר מכוחה של חובה עיתונאית, להעמיד חזקה לכך, שהיא פעלה בתום-לב. משם יעבור הנטל אל תובע, המבקש לשלול את היסוד של תום-לב.

33. כפי שכבר כתבתי, מידת-הדבקות בכל אחת מן הדרישות הללו של עיתונאות אחראית ושל תום-לב עשויה להשתנות לפי מידת-קרבתו של המפרסם אל גרעינה של עשייה עיתונאית, להבדיל ממיקומו בשוליו של מעגל-המדווחים. אולם, כפי שכבר כתבתי, הדעת נותנת כי אינך נדרש להיות דווקא כתב-תחקירים של ערוץ-טלוויזיה מוביל כדי להיות כפוף לאותן דרישות של הדין. גם מפרסם של רשומה-"דיווחית" בפייסבוק וגם מנהל של קבוצת-עדכונים בפלטפורמה המקוונת חבים בעיקרי-יסוד אלה, שאותם יש להחיל בקנה-מידה מתאים למהותה של עשייה תקשורתית זו.

לא לחינם הטעים אפוא השופט פוגלמן את הזיקה שבין תנאי-ההגנה של "עיתונאות אחראית" ליסוד של מידתיות במשפט. נדרש איזון ראוי בין מידת-התועלת שבפרסום, חרף פגיעתו בשמו של אדם, למידתה של פגיעה הזו. המידתיות מבקשת לה תחולה פְּמָקוֹם, שבו מתחרים זה בזה ערכי-יסוד אשר זכו להכרתו של הדין. לפי מבחניה הראשון והשני של המידתיות – דרישת הקשר הרציונאלי בין הפרסום לתכליתו ודרישה להעדיף אמצעי שפגיעתו

פחותה – "יש לבחון אם הכללת החלק [בפרסום] שיש בו משום לשון הרע הייתה הכרחית להשגת תכליתו של הפרסום. כלומר, אם היה ניתן לוותר על ההיבט הפוגעני בפרסום, או שמא מדובר בחלק בלתי נפרד מהעניין הציבורי המשמעותי שאותו נועד הפרסום לשרת" ([ע"א 751/10 הנ"ל](#), בעמ' 491 [נבו]). במלים אחרות: יש לוודא כי "עוצמת הפגיעה הגלומה ב[פרסום] לא עלתה על הדרוש לשם מילוי החובה העיתונאית" ([דנ"א 2121/12 הנ"ל](#), בעמ' 856; כבוד השופט יורם דנציגר [נבו]).

מובן זה של ההגנה [שבסעיף 15\(2\)](#) לחוק מבקש לו, ראשון וראשי, יישום בענינם של אלה, שעיסוקם התקשורתי הוא בדיווחו של מידע מחֵדֵש לציבור, היינו, של מי שאפשר לראות את עשייתם: "עיתונאית" במובן הרחב של המלה, על אף שאין הם "עיתונאים" במשמעות הצרה והמוכרת של מושג זה.

"הבעת-דעה": אחריותו של מנהל-קבוצה (חלק III)

34. ברם אין זה פן יחיד של אותה הגנה שלפי [סעיף 15\(2\)](#) לחוק. אדם, העוסק בעיתונאות, ייבחן לפי קיומה של חובה לדווח לציבור. בד בבד תוכל ההגנה, שהוא מבקש לעצמו, להיבחן לפי "כובע" אפשרי נוסף שעשוי לחבוש הוא לראשו: זה של אדם, המוצא כי חובתו המוסרית היא לשתף אחרים בדעותיו ללא קשר לחובה מקצועית כלשהי. זהו הפן של "הבעת-דעה", הנקשר לעתים קרובות בהגנה זו שבחוק איסור לשון-הרע. אדם, החש כי חובה עליו להשמיע את דעותיו בציבור אשר מגלה בן ענין ממשי, עשוי לטעון להגנה זו אף שלא כ"עיתונאי".

35. פן נוסף של חופש-הבעתה של דעה מצוי [בסעיף 15\(4\)](#) לחוק איסור לשון-הרע ומקנה הגנה לפרסום, ש"היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי, רשמי או ציבורי, בשירות ציבורי או בקשר לענין ציבורי, או על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה התנהגות על ההגנה". תכליתה הפרטנית של הגנה זו, כאמור מלבד ההכרה בחופש-הביטוי, הולכת אחר ראייתם של אנשים, הממלאים תפקיד ציבורי או עוסקים בענין ציבורי – ולדעתי מורים עשויים בהחלט, בנסיבות המתאימות, לקלוע לאיזו מן החלופות הללו – חושפים את עצמם בזאת להתייחסות-הציבור. ברי הדבר בעיני כי, למצער בענינים המשליכים על עבודתם המקצועית, מורים הם עובדי-הציבור (אין זה מעלה או מוריד אם מעסיקהם הם רשות שלטונית או גוף פרטי).

36. מתכליותיה המוצהרות של קבוצת-פייסבוק, שהפעילו הנתבעים, הייתה הבאתן של דעות מקרבם של בני-הציבור בעיר רמת-השרון וקיומו של שיח. שנייה הייתה המטרה של

מסירת-מידע רלוונטי לציבור זה. "ידע, מידע ומודעות", הסביר נתבע 1, "זה הרעיון של 'כיכר העיר'. והעובדה היא שאנחנו צריכים להביא מידע אדיר לשם. בנושא הוראה, מורה בישראל, יושבת בבתי ספרינו, זה נושא חשוב" (פרוטוקול, בעמ' 37, ש' 30-32). "מטרתה [של הקבוצה]", הוא כתב בתצהירו, "לפרסם מידע ולשמש כמקום דיונים בשאלות שונות הנוגעות לרמת השרון" (הפסקה השמינית לתצהיר). התצהיר ציטט גם את הוראות-ההתנהלות ("תקנון") לחברי-הקבוצה: "כיכר העיר היא המקום שלך. להשמיע את קולך בכל נושא העולה על דעתך. פה נוכל כולנו לחלוק דעות ותובנות בכל הנושאים הנוגעים לעיר: חינוך, בניה, תחבורה, תברואה ועוד" (שם, בפסקה 12 וכן בנספח השלישי לתצהיר).

37. העמדתה של במה להשמעתן של דעות ולקיומו של שיח סביבן היא עשייה ראויה כמאין כמותה, ככל שתורמת היא לרעיון הדמוקרטי. במה כזו היא אחד מכלי החשובים של חופש-הביטוי. מנהל'ה הם סוכנים הולמים בקידומו של ערך יסודי זה ובהבטחת-שגשוגו. ברם שני סייגים הם: ראשית, עובדה היא עובדה ודעה היא דעה. אפילו במקרה של דמיון, וודאי במקרה של פרסום, המערב את זו וגם את זו, אין לטשטש את האבחנה העקרונית שבין השתיים. אחד היסודות המבחינים הוא אופן-ניסוחו של הביטוי. דבר, המוצג כעובדה, נקרא ראש וראשונה ככזה: ציון של דבר, שנטען כי הוא קיים בעולם ודבר-קיומו נחזה להיות נחלת-הכלל, גם כשנסמך הוא על פרשנות סובייקטיבית. בהשמעתה של דעה, לעומת זאת, נכרכים מרכיב סובייקטיבי עמוק, יסוד של הערכה והיבט של פירוש אישי. מי, שבוחר לנסח את ביטוי בצורה של הבאת-עובדות, בל יתפלא אם ההגנה, המוענקת לזכות-הדעה, תתקשה לעוטפו בזרועותיה.

38. שנית, אך מובן הדבר כי ככל, שההיבט ה"עיתונאי" בפרסום הוא דומיננטי יותר, כך לא יוכל הדין לאפשר "עקיפה" של דרישת-האחריות העיתונאית באמצעות טענה לביטוי אישי גרידא. האחריות, הנלווית לעיסוק בעשייה עיתונאית או סמי-עיתונאית, מחייבת עמידה בדרישות גבוהות יותר מאלו של מי, שאך מביע את דעתו. הדעת נותנת כי מי, שפרסם דבר ואין עיקרו הבאתו של מידע מחדש לידיעת-הציבור, כפוף, בהחלטה של ההגנה שלפי [סעיף 15\(2\)](#) לחוק, לדרישות מחמירות פחות מאלו אשר רובצות לפתחו של מי שעוסק ב"עיתונאות".

"אולם", כתבתי, "אין פירוש הדברים כי חובתו [של מי שאינו עיתונאי] לפי [סעיף 15\(2\)](#) פוטרת [מ]להניח בסיס מספק לדברים שכתב. בייחוד נכונים הדברים משום שהדברים הנחרצים נוסחו כעובדה ולא כהבעה של דעה וזאת, כאמור, בלי שהנתבע עשה את המעט הדרוש לתמיכה בעובדה שפרסם" (ת"א (שלום תל אביב-יפו) [54910-09-19](#) מגן דוד אדום בישראל נ' מזרחי, בפסקה 27 לפסק-דיני (פורסם במאגרים [נבו] 3.9.2022)). אטעים: אין כאן ערוב בין ההגנה

שלפי [סעיף 15\(2\)](#) לזו שלפי [סעיף 14](#). כמצוין קודם, אלו הן הגנות חלופיות, המשלימות זו את זו. אַמת-הפרסום הולכת אחר אמת אובייקטיבית, מוחלטת ותקפה תמיד. ההגנה של עיתונאות אחראית מבקשת להבטיח כי נעשה הכול על מנת להביא דיווח שלם, מבוסס ככל הניתן והגון, אף אם בסופו של יום יתברר כי אין הוא משקף נכונה את המציאות.

39. כל הפרסומים נושא תביעה זו נוסחו, כבר ציינתי, כעובדות. מטרתם לא הייתה לבטא דעה, אלא לקבוע מסמרות בתמונת-המציאות. הנתבע העיד על עצמו: "לא עברתי על איסור לשון הרע – פרסמתי עובדות אינפורמטיביות בלבד" (פסקה 36 לתצהיר-עדות). מבין תכליותיה של הקבוצה לא ענה אף לא אחד מן הפרסומים – אפילו תגובתה של הנתבעת, שכל כולה שרטוט של המצב הקיים לכאורה – על זו של מתן במה להשמעת-דעות ולהחלפתן. הפרסומים נועדו לספק מידע. היה במשום דיווח של מידע מחדש, דיווח חדשותי אשר ביסודו – עיתונאות.

אלא, שהביטויים הללו לא נבדקו כנדרש. הקשר שלהם להתנהלותה של התובעת, לעמדותיה בסוגיה שבמרכז-הפרסומים ולעיסוקיה השונים לא בוסס. התחקיר, שקדם לפרסומים, היה שטחי וחסר. תגובתה של התובעת לא התבקשה מעולם וממילא לא פורסמה. לקוראי-הפרסומים הוצג תוכנם כאילו היה עובדה מוגמרת, בשעה שנהיר כי המפרסמים לא היו מצוידים בכלים, בידע ובכוח לחתור לבירור-העובדות. שורטטה תמונה של התובעת, שנשמכה על שמועות, על קטעי-בירור ועל הערכות. על כורחה נקשרה התובעת לא רק לביצוע כושל של תפקידה-שליחותה כמורה אלא גם למשיחיות, להדתה, לקיצונות ולסילוף-המציאות. איש מן הנתבעים לא סבר כי קודם, שניתן פומבי לדברים הקשים הללו, מן הראוי למצות את איסוף-המידע, לעמוד על מגבלות-הידע שברשותו ולשמוע את התובעת.

40. גם בענין-עמדותיה הנטענות של התובעת הונחו לפניו של בית-המשפט עדויות מפיי-השמועה. היו אלה העתקים של רשומות, שלפי הטענה פרסמה התובעת ברשת החברתית (הנספח השביעי לתצהירו של נתבע 1). ראשון באלה לימד את הנתבעים כי התובעת נכחה בעצרת-תמיכה בראש-הממשלה המכהן ובו נשא דר' קידר, שכבר הוזכר, נאום (פסקה 61 לתצהירו של נתבע 1). כלום מן הנוכחות בעצרת היה על בית-המשפט ללמוד כי התובעת מחזיקה בדעותיו של דר' קידר זה לגבי הרצח או מצדדת בדבריו המצוטטים, ממקור לא ידוע, בידי-הנתבעים? שמא היה על בית-המשפט ללמוד זאת מהעתק של רשומה, שלפי הנטען פרסמה התובעת בעמוד-פייסבוק שלה ואת תוכנה הנטען ציטטו הנתבעים לאמור: "תודה לך

דר' קידר על נחישותך לחשוף את האמת. אל לנו לחדול מלהמשיך ולחתור לאמת" (שס, בפסקה 64)?

41. אמת ניתנת להיאמר: זולת יצירתו של "פרופיל", שטחי למדי, של התובעת והשתלב באורח יעיל בתיאורה כמכחישת-הרצח של ראש הממשלה רבין, לא ידעו הנתבעים דבר וחצי דבר על עמדותיה בענין הזה. כך, לנגד עיניהם של חברי-הקבוצה, החליפו את עצמם גילויין של עובדות-המציאות ומסירתן לציבור בשרטוטו של נרטיב, שאולי יכל לשאת עצמו על שתי רגליים אך בינו לבין המציאות לא הוכח הקשר. בזאת ניטל, ללא ספק, דבר-מה מן התכליות אשר ביסודו של הביטוי החופשי. על כגון דא עמד, בהערותו הקולעת בכל הכבוד, השופט עמית:

"מאז נאמרו הדברים [בענין תפקידו של חופש-הביטוי בחתירה לאמת] בפרשת קול העם, זרמו מים רבים בקישון, ודומני כי ההנחה שהאמת תגבר על השקר היא יותר בגדר משאלת לב מאשר עובדה אמפירית. לצערנו, המציאות מוכיחה כי ככל שחוזרים על שקר פעמים רבות יותר כך הוא נתפס כאמת. הנה כי כן, למרות הכפר הגלובלי ולמרות (ואולי בגלל) הנגישות למידע בעידן של תקשורת המונית ותקשורת המונים באינטרנט ובפייסבוק, אנו עדים לכך שעדיין לא נס ליחם של הפרוטוקולים של זקני ציון ו'צאצאיהם' הרוחניים. בהאידנא, האמת העובדתית או ההיסטורית גורשה זה מכבר בכוש פנים מכיסאה ואת מקומה תפס 'הנראטיב' (ע"א 8345/08 בן נתן נ' בכרי, פ"ד סה(1) 615, 567 (2011)). הסוגריים העגולים הם במקור).

42. אם בדברים מפי-השמועה דיברתי ואם כבר הוזכר דר' קידר הנ"ל, אפשר כי כאן המקום להעיר כי בהחלטתי מיום 31.1.2023 פסקתי להוציא את תצהיר-עדותו, מטעם התובעת, מחומר-הראיות שבתיק. דברים, שהוצהר כי נשמעו מפיה של התובעת והובאו להוכחה של אמתות-תוכנם, לא באו בראיה קבילה. דברים, שנכתבו לפי אמונתו של המצהיר ומתוך היכרותו עם התובעת לא היו אלא עדות-סברה וגם היא אינה קבילה. עמדתו של קידר כי "סתירות רבות [נתגלו] במידע הקשור לרצח [ראש הממשלה יצחק] רבין ז"ל, [כ]שרב המכוסה על הגלוי..." וכי "חלקו של יגאל עמיר וחלקם של אחרים בפרשה חייב – לדעתי – להיחקר" (הפסקה השישית לתצהיר), לא הייתה קשורה, כל עיקר, להכרעתי. הבאתם של הדברים הכבידה על ההליך ובעקבות כך חויבה התובעת בהוצאות לאוצר-המדינה.

46. מְדַבְּרִים אנו בארבעה פרסומים, אולם המספר אינו מרכזי כאן. הרשומות שפורסמו היו סיקור רציף של הפרשה ולא הוצאה חוזרת ונשנית של דיבה. מאידך גיסא, הם התגבשו למכלול אשר, ככזה, יצר תחושה של מידע מבוסס והעצים את הפגיעה בתובעת. התגובה שפורסמה הייתה אמנם חלק מן המכלול אך היא הוסיפה, שלא לצורך, לפגיעה בשמה של התובעת.

הפרסומים עסקו בנושא רגיש מאד, מכמה בחינות. ראשית וכמו מאלה נותרה ההתנקשות בראש-הממשלה רבין בידי הרוצח עמיר ענין, הנוגע בנימי-נפשם של רבים, בין שחוו את פועלו של מנהיג זה ובין שנותרו חרדים ליציבותה של הדמוקרטיה הישראלית. שנית, נטען כאן לעמדותיה הפוליטיות של התובעת וזה, בפרט בעידן של קיטוב וכשהדברים מובאים מן הפן ה"לעומתי", ענין פוגעני למדי. שלישית, אין ייחוסם של עיוות-המציאות ועיוותה של השליחות המקצועית בענינה של אשת-חינוך כייחוסם למי, שערכים והנחלתם אינם מעיסוקו ואינם בנפשו.

הפרסומים הופיעו, במשך למעלה משבועיים, בקבוצה פופולרית למדי ברשת החברתית. הנתבעים לא הפריכו את טענת-התובעת כי קבוצה זו מונה אלפים רבים של חברים. לא אטעה אם אעריך כי הנושא הפך לשיחת-יום לא רק בין חברי-הקבוצה. הבאת-הדברים כעובדות וכמידע מתוך, הרלוונטי לחברי-הקבוצה, עלולה הייתה ליצור בקרב רבים את הרושם כי המתואר הוא אמת לאמתה, משקף את תמונת-העובדות הנכונה ופרסומו – חשוב. כשהדברים מובאים כך נותר עוד לתהות: למי מן הקוראים חסרה, באמת, תגובתה הנעדרת של התובעת לדברים שהתפרסמו?

התובעת העידה על עצמה, ומצאתי את עדותה בנדון מהימנה, כי הפרסומים קלעו אותה לקושי אישי ממשי. הם השחירו את דמותה לא רק בקרב תושבים בעיר אלא, בפרט, אל מול תלמידיה, הנושאים אליה עיניהם במידה, שבה נושא תלמיד את מבטו למורהו.

47. אלו הן נסיבות לחומרה. מן העבר האחר הוכח כי מן הפרסומים הוסרו התמונה והשם וזאת בחלוף ימים אחדים בלבד מעת-הפרסום. הדברים לא פורסמו בכלי-תקשורת "ממוסד" כערוץ-טלוויזיה או עיתון, אלא ברשת חברתית. באלו נפוץ המנהג להשמיע דברים חסרי-ביסוס או חריפים שלא לצורך. לעתים מיוחס משקל נמוך יותר לאמתות-הדברים המפורסמים. הרשת החברתית היא, בד בבד, במה לקידומו של שיח. מוטב שלא לשפוך את התינוק עם המים. שלישית, שלא כנטען, לא מצאתי יסוד למסקנה כי הפרסומים נעשו בכוונה לפגוע בתובעת. כוונה כזו אינה עולה מלשון-הפרסומים ולא הוכחה במרכיב אחר. רביעית, הנתבעים לא הפיקו רווח כספי מן הפרסומים, אף לא מעצם-ניהולה של קבוצת-הפייסבוק ונעשה בהתנדבות.

לבסוף, אין אמנם ספק בכך ששמה של התובעת נפגע וכי תחושות קשות ומרות פקדוה, אולם הדברים לא פגעו במקור-פרנסתה. פרישתה מהוראה הייתה מטעמים של יציאה לגמלה ולא בגינה של פרשה זו.

48. מכלול זה של שיקולים, לצד האיזון המתחייב בין ערכי-היסוד המתחרים כאן – זכותה היסודית של התובעת לשם טוב אל מול זכותם של הנתבעים לחופש-ביטוי אל מול האינטרס הציבורי בקיומו של ביטוי חופשי אל מול ענינו של הציבור בטיב המידע שהוא מקבל ובמהימנותו – הוא שגוזר את שיעורו ההולם של פיצוי. נזכור כי לצד משכן-הכבוד, שמעניק הרעיון הדמוקרטי-ליבראלי לערך של חופש-הביטוי, קנויה בו חשיבות אשר לא ניתן להפריז במשקלה גם לקיומה של עיתונאות מהימנה, לאיכותו של דבר-השיח ולאמתותו. תפישה זו עלולה, אולי, להיחשב מורכבת יתר-על-המידה לחלק מן המתבטאים ברשתות חברתיות; אולם מותר לייחל לעשייתה לחם-חוקם של מי, שנוטלים על עצמם לנהל במה ציבורית של ביטוי.

השקילה הוליכתני לפסוק לתובעת פיצוי בסך של 45 אלף שקלים ובתשלומי יישאו, יחד ולחוד, שני הנתבעים. נכון הדבר שבאולם הוצע, לצרכי-פשרה, סכום נמוך יותר. ברם היה זה לפני מיצוי של הבירור ועוד כשמי המצדדים יכל לחסוך, מעצמו ומן האחר, הוצאות שבניהול-המשפט.

אמות-המידה שבפסיקה מעמידות פיצוי בגין רשומה פוגענית ברשת חברתית על עד כ- 10,000 ש"ח ([ת"א \(שלום תל אביב-יפו\) 2810-08-23](#) פרופ' ברסלר-שוורצמן נ' לוי, בפסקה 91 לפסק-דיני וההפניות שם (פורסם במאגרים [נבו] 27.5.2025)). בענין שלפני ניכר יסוד אגבורי, במובן זה שכל אחד מן הפרסומים תרם למכלול ומשקלו של מכלול זה כבד היה משל כל אחד מחלקיו. רגישות-הדברים, כמפורט בהרחבה מעלה, גם היא יסוד להגדלת-הפיצוי. בד בבד, בלי להקל ראש והרי האמור לעיל אינו עושה זאת מכול וכול, פסיקתם של קרוב ל-300 אלף שקלים אינה אחוזה בשום בסיס בהלכה הפסוקה. אין היא עולה בקנה אחד עם אמות-המידה, הקבועות בפסיקתנו לפיצוי בסוג זה של פרסומים ובנסיבות כאלו של פגיעה בשם הטוב.

"מצוות-עוללות"

49. התובעת השעינה את תביעתה גם על עילה מדיני-הפרטיות. זו נמצאה לה בעובדת-הפרסום ברבים של תמונתה, של שמה ושל מקום-עבודתה. בכתב-התביעה נטען כי הדבר נעשה "תוך גם [כך] הפרת [חוק הגנת הפרטיות](#)" וביתר-דיוק, בניגוד להוראתו של [סעיף 2\(4\)](#) לחוק זה.

הסעיף השני לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 קובע שורה של מעשים, שעשייתם פוגעת בפרטיותו של אדם. הרשימה היא פרטנית וסגורה. אין בה סעיף-סל" ואין מרכיביה עשויים לשון רחבה. **סעיף 2(4)** מורה כי "פגיעה בפרטיות היא פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו". מכאן כבר נהיר כי פרסום של שם-התובעת ושל מקום-עבודתה אינם עולים כדי הפרתו. האיסור נוגע אך ורק לפרסום-תמונתו של אדם.

50. שנית ייאמר כי ההלכה הפסוקה, וגובשה בהרכב מורחב בבית-המשפט העליון, קבעה כי אין לגזור חפיפה בין הדינים של הגנת-הפרטיות לאלה של חוק איסור לשון-הרע, לרבות בענינו של **סעיף 2(4)** המדובר. מזה כבוד הנשיא אהרן ברק:

"מסקנתי הינה כי [הוראתו של סעיף] 2(4) **לחוק הגנת הפרטיות** חלה רק על פרסום תצלומים, שטבוע בהם – כשהם לעצמם – פוטנציאל ההשפלה או הלעג, בנסיבות העלולות להביא למימושו של פוטנציאל זה. פירוש זה מייחס חשיבות לתוכן התצלום ומטיל אחריות רק כאשר בתצלום עצמו מצוי פוטנציאל של השפלה או של לעג, ובנסיבות פרסומו יש רק לממש פוטנציאל זה. פרסום [הגורר אחריות הוא רק כזה, ש]עלול לגרום להשפלה ולביזוי עקב השילוב של תוכנו של הצילום עם הנסיבות שבהן פורסם. פירוש זה מצמצם לכאורה את האחריות, מפני שהוא מחייב ש'פוטנציאל ההשפלה' או 'פוטנציאל הביזוי' יהיה טבוע בתצלום עצמו, ואילו הבחירה בנסיבות הפרסום אך מביאה את הפוטנציאל הזה לכלל מימוש" (**רע"פ 9818/01** ביטון נ' סולטן, פ"ד נט(6) 554, 584 (2005). כל ההדגשות הוספו).

עם הטעמים לקביעה זו – שהתייחסה לעבירה של פגיעה בפרטיות אך הולמת היטב גם את העולה האזרחית – נמנתה, ראשונה, מצוותה של פרשנות תכליתית. הוסיף הנשיא ובאר:

"הפירוש נלמד מתכליתה של [ההוראה] הקבועה בסעיף 2(4). מדובר בפגיעה בפרטיות. זו [עוולה] בעלת היקף רחב. היא תופסת שורה ארוכה של התנהגויות, המנויות בסעיף 2 **לחוק הגנת הפרטיות**. המשותף לכל ההתנהגויות הללו הוא פגיעתן בפרטיותו של אדם בין בדרך של חדירה לרשות הפרט ולצנעת חייו ובין בדרך של חשיפת ד'

אמותיו של אדם לעיני כול. מניעתן של פגיעות כאלה היא התכלית שלשמה נוצר [חוק הגנת הפרטיות](#). לפיכך את האיסורים המוטלים עליהן יש לפרש לאורה של תכלית זו. סעיף 2(4) אינו יוצא מגדר זה. אף אותו יש לפרש בהקשר של תכלית החקיקה, שעניינה הגנה על הפרטיות. בהינתן פירוש סביר המקיים תכלית זו אין הצדקה להרחיב את היקף העבירה כך שתבטא ערכים נוספים, המוגנים בה בעת באמצעות חקיקים אחרים [כחוק איסור לשון-הרע]. אלא שההגנה על השם הטוב אינה מתכליותיו של [חוק הגנת הפרטיות](#); ודאי שאין היא מתכליותיו העיקריות. לשם כך קיים כאמור [חוק איסור לשון הרע](#), על מבנה האחריות הקבוע בו" (שם, שם).

טעם שני נקשר בעובדה, שכבר ציינתי, כי הסעיף מדבר אך בתצלום ולא בפרסום של דבר אחר זולתו:

"יש לתן את הדעת ל[הגיונו הפנימי של סעיף 2(4)]. הסעיף מגדיר כפגיעה בפרטיות פרסום של תצלומים בלבד. הוא אינו עושה כן באשר לפרסום ציורים או רישומים של בני-אדם, ויהיו ציורים או רישומים אלה מדויקים ככל שיהיו. ההתייחסות לתצלומים בלבד מחזקת את המסקנה כי עניינו של הסעיף במניעת חדירה פוגענית לצנעת הפרט באמצעים טכנולוגיים, ולא בהגנה מפני שימוש פוגעני במראה פניו. אכן, פרסום תמונה 'תמימה' של אדם בהקשר פוגעני אינו שונה במידה רבה מפרסום שמו של אותו אדם בהקשר פוגעני. למרות זאת אף פרסום שמו של אדם בהקשר פוגעני אינו מהווה [עוולה] לפי [חוק הגנת הפרטיות](#)" (שם, בעמ' 585).

איזון ראוי בין הערך, המוגן בחוק הגנת-הפרטיות לבין הערך היסודי של חופש-הביטוי עומד, שלישי, ביסודה של הלכה זו:

"הפירוש [הראוי של סעיף 2(4)] מגלם התחשבות ראויה בזכות לחופש ביטוי. ה[עוולה] שבסעיף 2(4) פוגעת בחופש הביטוי. פגיעה זו היא לתכלית ראויה, באשר יש בה להגן על הזכות לפרטיות ועל האינטרס בסדר ציבורי. 'עם זאת, פרשנות ראויה של האיסור צריכה להבטיח כי פגיעה זו לא תהא מעבר למידה הדרושה. יש להבטיח מכל

משמר כי האיסור יצומצם להכרחי ולחיוני כדי להגשים את התכלית הראויה, וכי הוא לא יפגע בחופש הביטוי מעבר לנדרש. הפירוש [הראוי] מצמצם את היקף האיסור למימוש התכלית העיקרית של החוק – הגנה על הפרטיות. פירוש [אחר] מעמיק את הפגיעה בחופש הביטוי. לא אחת מדובר אף בחופש הביטוי העיתונאי, שבו מפורסמים תדיר תצלומים 'תמימים' של אנשים במסגרת כתבות העשויות להיחשב פוגעניות" (שם, שם). המובאה היא [מע"פ 2831/95](#) אלבה נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(5) 221, 294 (1996).

ראו גם את פסקי-הדין [בע"א 4963/07](#) ידיעות אחרונות בע"מ נ' פלוני, בפסקה 12 לפסק-דינו של השופט פוגלמן (פורסם באתר הרשות השופטת [נבו] 27.2.2008) ובע"מ [9341/05](#) התנועה לחופש המידע נ' רשות החברות הממשלתיות, בפסקה 44 לפסק-הדין (פורסם באתר הרשות השופטת [נבו] 19.5.2009).

51. ההלכה היא אפוא כי "סעיף 2(4) [אינו] תופס גם תצלומים 'תמימים' [אפילו הם] מוצגים בהקשר העלול להשפיל או לבזות" ([רע"פ 9818/01](#) ביטון, בעמ' 585 [נבו]). תמונתה של התובעת, שליוותה את הרשומה השלישית שפרסמו הנתבעים בפייסבוק, ניטלה מתוך עמוד-פייסבוק של התובעת עצמה. הייתה זו התובעת, שהעלתה את תמונתה לעמוד ההוא. היא נראית שם מחייכת; ברקע – עיר עתיקה, כנראה ירושלים ואת התמונה מעטר בגאון דגלה של ישראל. תוכנה של התמונה מבקש לכבד את התובעת. כך רואות העיניים וכך גם משמיע ההיגיון, שאם לא כן מה חפץ נמצא לזו בהעלאתה לרשת החברתית? פרסומו של התצלום הזה אינו קולע אפוא לאיסור [שבסעיף 2\(4\)](#) לחוק הגנת הפרטיות. אין הוא מכונן את יסודותיה של העוולה האזרחית של פגיעה בפרטיות. ראש זה של התביעה – דינו דחייה.

52. אשר לנתבעים. לא פחות משהייתה היד קלה על הדק-הפרסום, בקלות רבה, רבה מדי, הרשו לעצמם אלה להרחיב את החזית בענינים שונים, שטוב היה להם אילולא באו בתצהיריהם. עם אלה נמנית, בפרט, התייחסות למצב רפואי זה או אחר אשר יוחס לתובעת ואפילו הפניה, שמשום מה מצאו אותה הנתבעים או באי-כוחם רלוונטית לכאן, למאפייניה של תרופה פלונית מתוך אתר-האינטרנט של אחת מקופות-החולים. "אנו עומדים על קבלת טופס ויתור סודיות", נכתב בשמו של הנתבע בפסקה 54 לתצהירו, כאילו – לא רק מצדה של עזות-המצח – מקומו של ענין כזה יכירנו בתצהיר של עדות ראשית ואפילו, שמאום בנדון לא נכתב בכתב-ההגנה.

53. הנתבעים מצאו מקום, וכבר התייחסתי לכך, להקדיש חלק נכבד מעדויותיהם לרשומות, שפרסמה התובעת שלא בכובעה כמורה ולתובנותיהם באשר לעמדותיה הפוליטיות. התובעת, מצדה, התעקשה כי אין המיוחס לה נכון. אודה כי קשתה עלי קריאתו של המוצהר מפיה והיה כדבריו של זה, הנכפה להתוודות על חטא שאין הוא סבור כי חטא. מעת שנקבע כי לא הוכחה אותה עובדה נטענת שבפרסום – עובדה ולא דעה – של השתייכות ל"מין קיצוני", שוב אין כל משמעות, בגדרה של הכרעה בפרשה זו, לדעותיה של התובעת. אין זה מעלה ואין מוריד אם התובעת השתתפה בהפגנה זו או אחרת. אין זה מעלה או מוריד אם פרסמה היא רשומה, התומכת בדבריו של פלוני או מחזקת את עמדתו הפומבית. זאת, ממש כשם שאין זה מעלה או מוריד אם התובעת כתבה, כמובא בידי-הנתבעים, כי "עלינו לחשוף את ההתנהלות החונטית של מערכת המשפט" (פסקה 64 לתצהיר-הנתבע). חופש-המחשבה וחופש-הדעה הם, עדיין, יסודות של עיקר בשיטתנו החברתית, המשטרית והמשפטית. הבחנה בין עיקר לבין טפל עודה מיסודות-העיקר של המשפט. החותר תחת אלה אינו כורת, אלא, את הענף, שעליו יושבים כולנו.

התוצאה

54. אני מחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 45 אלף שקלים בגינה של עילת-התביעה, בצירופם של הפרשי-הצמדה וריבית לפי [חוק פסיקת ריבית והצמדה](#), התשכ"א-1961 מיום הגשתה של התביעה ועד היום, היינו, סך של 60,891 ש"ח. בנוסף ישלמו הנתבעים, יחד ולחוד, לתובעת, סך של 4,300 ש"ח להוצאות-ההליך ומקיפות את סכומה הראוי של אגרת-ההליך, משוערך גם הוא להיום ואת ההתייצבות לחמישה דיונים בבית-המשפט. שלישית ישולם לתובעת, שוב יחד ולחוד, סך כולל מע"מ של 8,600 ש"ח לשכר-טרחתה של עורכת-דין. בקביעתו של סכום אחרון זה התחשבתי, מחד גיסא, בהיקפה המוערך של העבודה המשפטית, שנדרשה בניהולה של פרשת-התביעה ומאידך גיסא בסכומה המופרז של התביעה וחייב את הנתבעים להתגונן בִּיתר.

את כל האמור יש לשלם בתוך 45 ימים מיום קבלתו כדין של פסק-דין זה. איחור יוסיף דמי-פיגורים לפי [סעיף 5א לחוק פסיקת ריבית והצמדה](#) הנזכר, מיום-החיוב שנקבע ועד למועד-התשלום בפועל.

בסיכומיה שוב לא עמדה התובעת על פרסומם של תיקון ושל התנצלות. דומני כי טוב עשתה היא בזאת, שכן העלאתה של הפרשה מחדש עלולה אך לשוב ולעורר את הפגיעה; וממילא אין בית-משפט זה מוסמך לחייב אדם להתנצל על דבריו.

ניתן היום, ב' בתמוז התשפ"ו, 17 ביוני 2026, שלא במעמד-הצדדים.

[בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן](#)

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה